METANOIA
FOOTBALL
Cambiando la forma de entender el fútbol.

ARQUITECTURA DE CONFIANZA

TOMO VI

Un Protocolo para Gobernar Transacciones Multilaterales de Movilidad Deportiva

Por qué los deals colapsan por proceso y no por talento — un modelo replicable de gobernanza para transferencias, colocaciones y salidas.

Mario Garza Livas

Asesor Estratégico · Consultor en Negocios de Fútbol · Agente Deportivo · CIO de Family Office · Profesor de Cátedra

CONFIDENCIAL

SERIE SISTEMA OPERATIVO DEL FUTBOLISTA PROFESIONAL · 2026

ÍNDICE

Tabla de Contenidos

I	EL PROBLEMA REAL DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL	3
II	LAS CUATRO CONFIGURACIONES DE LA TRANSACCIÓN DE MOVILIDAD	14
III	EL PROTOCOLO CONTRACTUAL MÍNIMO	31
IV	LA GOBERNANZA DEL PROCESO EN EJECUCIÓN	39
V	LA NARRATIVA COMO MECANISMO ECONÓMICO	47
VI	ATRIBUCIÓN MULTILATERAL Y GOBERNANZA DE RED	54
VII	CASOS, LÍMITES Y AGENDA DE INVESTIGACIÓN	60

I — PARTE 1

EL PROBLEMA REAL *DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL*

Capítulo 1 — El mito del talento como cuello de botella

Cuando una transferencia o una colocación internacional de un futbolista fracasa —el proceso se enfría, el club receptor se retira, el jugador regresa sin haber siquiera llegado a firmar— la explicación que primero circula, tanto entre quienes participaron directamente como entre quienes la observan desde fuera, es casi invariablemente la misma: no tenía el nivel suficiente. Esta explicación tiene la virtud de ser simple, intuitiva, y de no requerir ningún examen posterior del proceso que condujo al fracaso. Tiene, sin embargo, un defecto considerablemente más grave que su simplicidad: en la inmensa mayoría de los casos documentables, es falsa, o al menos radicalmente incompleta.

La evidencia acumulada en la práctica de la movilidad internacional de futbolistas apunta, de manera consistente, hacia una conclusión que incomoda a la industria precisamente porque exige un tipo de introspección que la explicación del "nivel insuficiente" permite evitar: la mayoría de las transacciones que colapsan lo hacen no porque el jugador careciera de la capacidad deportiva necesaria para el entorno de destino, sino porque el **proceso** mediante el cual esa capacidad se comunicó, se verificó y se negoció entre las partes involucradas falló en algún punto identificable y, con notable frecuencia, prevenible. Un jugador con nivel suficiente para competir en un mercado determinado puede ver cómo su transferencia se frustra por una filtración prematura que altera la posición negociadora de su club de origen; por una desconfianza no resuelta entre la agencia que lo representa y el club receptor; por una expectativa mal calibrada sobre el rol que ocupará, comunicada de forma imprecisa en las primeras conversaciones y nunca corregida a tiempo; o, con una frecuencia que sorprendería a quien no ha operado de cerca este tipo de procesos, por un trámite administrativo mal

gestionado —un documento que no llegó a tiempo, un registro que se procesó con retraso, una revisión médica que no se agendó con la anticipación debida— que hizo colapsar un acuerdo sustantivamente sólido por una razón que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol.

Conviene, antes de continuar, ser precisos sobre el alcance de esta afirmación. No se sostiene aquí que el nivel deportivo sea irrelevante —evidentemente, ningún proceso de gobernanza, por impecable que sea, puede colocar exitosamente a un jugador en un entorno para el cual genuinamente no está preparado, y cualquier intento de hacerlo terminaría, tarde o temprano, en un fracaso competitivo que ningún protocolo de proceso puede evitar—. Lo que se sostiene es algo más específico y, por ello, más útil: **entre el universo de transacciones donde existe un fit deportivo razonable entre el jugador y el entorno de destino**, la variable que determina si esa transacción efectivamente se concreta no es, en la mayoría de los casos, una diferencia marginal de nivel, sino la calidad del proceso mediante el cual las partes involucradas construyen y mantienen la confianza necesaria para llegar juntas hasta el cierre.

1.1 Evidencia de que el nivel deportivo rara vez es la causa real del colapso de una transacción

Quien ha participado de cerca, y de manera repetida, en procesos de movilidad internacional de futbolistas reconoce un patrón que rara vez se articula con la claridad que merece: los procesos que colapsan casi nunca lo hacen en el momento en que alguien, del lado del club receptor, revisa el nivel competitivo del jugador y concluye que es insuficiente. Ese tipo de descarte, cuando ocurre, sucede típicamente en las etapas más tempranas del proceso, antes de que exista ningún compromiso sustantivo entre las partes, y no constituye, en sentido estricto, un colapso de transacción sino una decisión de no iniciarla. El fenómeno que aquí interesa es distinto: procesos que sí avanzaron, que sí generaron interés genuino de ambas partes, que en algún momento parecían encaminados hacia un cierre razonablemente probable, y que sin embargo se frustran antes de llegar a la firma.

Cuando se examinan estos casos con el detalle suficiente —reconstruyendo la secuencia completa de eventos que condujo al colapso, en lugar de conformarse con la explicación superficial que las partes ofrecen después del hecho— aparece con notable regularidad uno de un pequeño número de patrones de fricción, ninguno de los cuales tiene relación directa con la capacidad deportiva del jugador. Aparece la agencia que sintió que el club receptor estaba negociando en paralelo con un intermediario distinto, sin que nadie lo hubiera acordado, y que por esa razón se retiró del proceso antes de que la desconfianza se volviera pública. Aparece el

jugador que llegó a la etapa de negociación de condiciones con una expectativa de rol —titular indiscutido, pieza central del proyecto deportivo— que nadie en el club receptor había prometido con esa precisión, y cuya corrección tardía generó una sensación de engaño que ninguna de las dos partes buscaba genuinamente producir. Aparece la información sobre el interés del club, filtrada a la prensa antes de que el proceso estuviera maduro, que endureció la posición del club de origen y enfrió de manera irreversible la urgencia del club receptor. Y aparece, con una frecuencia que la industria tiende a subestimar sistemáticamente, el trámite migratorio no iniciado a tiempo, el examen médico no agendado, el documento contractual que llegó incompleto en la última semana de la ventana de fichajes disponible.

Ninguno de estos patrones —desconfianza, expectativas mal calibradas, filtración, ejecución operativa deficiente— tiene relación alguna con si el jugador puede o no rendir en el terreno de juego. Son, todos ellos, fallas de proceso: fallas en cómo se gestionó la coordinación entre partes que, por la naturaleza misma de una transacción internacional, no se conocen previamente, no comparten un marco de confianza construido con antelación, y deben, en un plazo relativamente breve, alinear intereses económicos, expectativas deportivas y ejecución administrativa lo suficientemente bien como para llegar juntas hasta el cierre.

1.2 Por qué la industria sigue atribuyendo el fracaso al talento cuando la causa real es de proceso

Si la evidencia apunta con tanta claridad hacia el proceso como causa dominante de colapso, resulta legítimo preguntarse por qué la industria en su conjunto continúa recurriendo, de manera casi reflexiva, a la explicación del nivel insuficiente cuando una transacción se frustra. La respuesta no es que la industria carezca de la información necesaria para saber mejor —quienes operan de cerca estos procesos, en privado, con frecuencia reconocen exactamente lo que aquí se describe—. La respuesta tiene más que ver con los incentivos que rodean a la explicación pública de un fracaso que con un genuino desconocimiento de su causa real.

Atribuir el colapso de una transacción al nivel del jugador es, para cada una de las partes involucradas, la explicación menos costosa en términos de responsabilidad y reputación. Para la agencia que representó al jugador, es más cómodo decir que "el club decidió que no encajaba" que admitir que el proceso se desordenó por una filtración que ella misma, o alguien de su entorno cercano, no logró contener. Para el club receptor, es más simple comunicar internamente que "el análisis técnico determinó que no era el perfil adecuado" que reconocer que la negociación se frustró por una descoordinación interna entre el área deportiva y el área

administrativa. Y para el jugador mismo, sujeto a un escrutinio público considerablemente mayor que el de cualquier otra parte involucrada, la explicación de "no se dio, cuestión de nivel" resulta menos dolorosa, y ciertamente menos comprometedora de cara al futuro, que exponer las particularidades de un proceso mal gestionado por terceros de los que dependía.

Existe, además, una segunda razón, de naturaleza más estructural: la ausencia, en buena parte de la industria, de un vocabulario compartido para describir con precisión los modos específicos en que un proceso de movilidad puede fallar. Cuando no se dispone de una taxonomía explícita de fricción sistémica —cuando no existen términos precisos para nombrar la desconfianza estructural, el bypass del canal acordado, la expectativa mal calibrada, la filtración prematura, o la deficiencia operativa— resulta considerablemente más fácil recurrir a una explicación genérica y disponible, como la del nivel del jugador, que al esfuerzo analítico de reconstruir con precisión qué salió mal en el proceso. Este tomo se propone, entre otras cosas, ofrecer exactamente ese vocabulario compartido, desarrollado en detalle en el capítulo siguiente.

1.3 El costo de diagnosticar mal la causa: invertir en mejorar el talento cuando el problema real es la coordinación

El costo de este error de atribución no es meramente semántico. Tiene consecuencias prácticas directas sobre cómo las organizaciones que operan en este espacio deciden invertir su tiempo, su capital reputacional y sus recursos de desarrollo profesional. Una organización que cree, de buena fe, que sus procesos de movilidad fracasan predominantemente por razones de nivel deportivo, invertirá sus recursos en mejorar su capacidad de evaluación técnica —contratando mejores analistas, refinando sus criterios de scouting, perfeccionando su capacidad de identificar el fit deportivo correcto—. Toda esta inversión, aunque valiosa en sí misma, no atiende la causa real de la mayoría de sus fracasos, y por tanto no produce la mejora en tasa de cierre exitoso que la organización espera de ella.

Una organización que, en cambio, reconoce que la causa dominante de sus colapsos es de naturaleza procesal, invertirá sus recursos de manera distinta: en el diseño de protocolos de comunicación que prevengan la desconfianza estructural, en cláusulas contractuales que hagan costoso el bypass del canal acordado, en disciplina de gestión de expectativas desde el primer contacto, en protocolos de confidencialidad que protejan la información sensible del proceso, y en capacidad de ejecución operativa que garantice que ningún acuerdo sustantivamente cerrado se pierda por un trámite mal gestionado. Esta segunda forma de inversión, como se desarrollará a lo largo de este tomo, es la que efectivamente mueve la tasa de éxito de los procesos de

movilidad internacional —no porque el nivel deportivo deje de importar, sino porque, una vez que existe un fit razonable, es el proceso, y no el talento, la variable que decide si ese fit se traduce en un cierre exitoso.

El resto de esta parte introductoria desarrolla, con el detalle necesario, la taxonomía completa de los modos de fricción sistémica que explican la inmensa mayoría de estos colapsos, y establece por qué se trata de un fenómeno predecible —y, por tanto, prevenible— y no de una fatalidad inherente a la complejidad de operar entre jurisdicciones, culturas y organizaciones que no se conocen previamente.

Capítulo 2 — Taxonomía de la fricción sistémica

Si el capítulo anterior estableció que la causa dominante del colapso de las transacciones de movilidad internacional es de naturaleza procesal y no deportiva, este capítulo tiene por objeto dotar a esa afirmación del nivel de precisión que la vuelve operativamente útil. No basta con saber que "el proceso falla"; es necesario poder nombrar, con la especificidad suficiente, los modos concretos en que ese fallo ocurre, porque solo un modo de fallo nombrado con precisión puede prevenirse de manera sistemática. Este capítulo desarrolla cinco categorías de fricción sistémica, identificadas por su recurrencia en la práctica observada de la industria, que en conjunto explican la abrumadora mayoría de los colapsos de transacciones que, por lo demás, contaban con un fit deportivo razonable entre las partes.

2.1 Desconfianza estructural entre partes que no se conocen previamente

La primera y, en muchos sentidos, la más fundamental de las cinco categorías de fricción es la desconfianza que surge, casi por defecto, entre partes que no tienen un historial de colaboración previo. Una transacción de movilidad internacional involucra, típicamente, a actores —agencias, clubes, en ocasiones intermediarios adicionales— que operan en jurisdicciones distintas, que no comparten un marco regulatorio ni una cultura de negociación común, y que con frecuencia se aproximan entre sí sin ningún antecedente de relación que permita anticipar el comportamiento de la contraparte. En ausencia de un historial que sirva de referencia, cada parte debe decidir cuánta información compartir, cuánto compromiso asumir, y en qué

momento del proceso, basándose exclusivamente en la conducta observable de la contraparte durante las etapas iniciales del propio proceso, un periodo en el que la información disponible es, casi por definición, insuficiente para tomar esa decisión con confianza plena.

Esta desconfianza estructural no es, conviene subrayarlo, una patología ni una anomalía atribuible a la mala fe de alguna de las partes; es la condición de partida esperable de cualquier interacción entre actores que no se conocen. El problema no es que la desconfianza exista —existe, en mayor o menor medida, en toda transacción entre partes nuevas, en cualquier industria—, sino que la industria de la movilidad futbolística, en su forma habitual de operar, con frecuencia no cuenta con mecanismos explícitos para reducirla de manera sistemática, y deja que cada proceso individual la resuelva, o no la resuelva, según la habilidad interpersonal específica de quienes participan en él. Cuando esa desconfianza no se gestiona de manera deliberada, tiende a manifestarse en comportamientos defensivos —retención de información relevante, lentitud deliberada en las respuestas, renuencia a comprometerse en firme— que, acumulados a lo largo del proceso, erosionan la probabilidad de que la transacción llegue a un cierre exitoso, incluso cuando el fondo del acuerdo es favorable para todas las partes involucradas.

2.2 Desvíos y contactos directos que evitan el canal acordado

La segunda categoría de fricción, estrechamente relacionada con la primera pero suficientemente distinta como para merecer tratamiento propio, es lo que en el lenguaje habitual de la industria se conoce como bypass: el contacto directo entre alguna de las partes de un extremo de la transacción y la contraparte del otro extremo, evitando deliberadamente el canal de comunicación previamente acordado. Un club receptor que contacta directamente al jugador o a su entorno cercano sin pasar por la agencia que negoció el acceso inicial; una agencia de origen que, al enterarse de que existe interés real, intenta cerrar directamente con el club sin reconocer la intermediación que hizo posible ese contacto en primer lugar; un intermediario adicional que, al identificar una oportunidad de beneficio propio, contacta a una de las partes fuera del proceso acordado: todas estas son variantes de un mismo fenómeno estructural.

El bypass es particularmente destructivo no solo por el daño económico inmediato que puede generar —la pérdida de una comisión legítimamente ganada, la ruptura de un acuerdo de reparto previamente pactado— sino por el efecto que tiene sobre la disposición futura de cualquiera de las partes afectadas a operar de nuevo con confianza en un proceso multilateral.

Una parte que ha sido víctima de un bypass aprende, de la forma más costosa posible, que compartir acceso o información dentro de un proceso coordinado conlleva el riesgo de ser evitada una vez que esa información ha generado valor. Esta lección, una vez aprendida, tiende a generalizarse: la parte afectada se vuelve, en procesos futuros, más reticente a compartir acceso genuino, lo cual reintroduce, en un nivel más alto, la desconfianza estructural descrita en el apartado anterior, y degrada la eficiencia general del ecosistema de intermediación en su conjunto.

2.3 Expectativas no alineadas sobre rol, nivel de competición y condiciones económicas

La tercera categoría de fricción sistémica surge no de la mala fe ni del oportunismo, sino de un fenómeno más sutil y, en cierto sentido, más difícil de erradicar: la divergencia genuina entre lo que cada parte cree haber entendido respecto a los términos sustantivos de una eventual transacción, y lo que la contraparte efectivamente ha ofrecido o está dispuesta a ofrecer. Un jugador que entiende, a partir de conversaciones iniciales optimistas, que llegará a ocupar un rol protagónico en el club receptor, cuando en realidad ese club contempla una incorporación más gradual y competitiva; una agencia que asume un nivel de competición determinado para su representado, sobre la base de comparaciones que resultan, al examinarse con mayor detalle, poco ajustadas al caso concreto; unas condiciones económicas que ambas partes entienden de manera distinta porque nunca se formalizaron con la precisión numérica necesaria en las etapas iniciales de la conversación.

Este tipo de desalineación tiene una característica que la distingue de las dos categorías anteriores: no suele manifestarse de inmediato, sino que se acumula silenciosamente durante las primeras etapas del proceso, cuando el entusiasmo compartido por la posibilidad de la transacción tiende a suavizar cualquier ambigüedad en los términos discutidos, y solo emerge con toda su fuerza destructiva en la etapa de negociación formal, cuando las cifras y las condiciones deben, por fin, ponerse por escrito con precisión. En ese momento, la brecha entre la expectativa acumulada y la oferta real puede generar una sensación de decepción, e incluso de traición, que ninguna de las dos partes buscaba genuinamente producir, y que sin embargo resulta, con frecuencia, suficiente para hacer colapsar un proceso que hasta ese punto avanzaba con normalidad.

2.4 Filtraciones prematuras de información sensible del proceso

La cuarta categoría de fricción sistémica es la filtración —hacia la prensa, hacia el entorno del jugador más allá del círculo estrictamente necesario, o hacia terceros con interés en la transacción— de información sobre un proceso de movilidad que todavía no ha alcanzado el grado de madurez necesario para hacerse pública sin dañar su propia viabilidad. Cuando el interés de un club receptor en un jugador determinado se conoce públicamente antes de tiempo, se producen simultáneamente dos efectos, ambos perjudiciales para el cierre de la transacción, que operan en direcciones opuestas pero convergen en el mismo resultado indeseado. Por un lado, el club de origen, consciente ahora de que existe interés externo confirmado, tiende a endurecer su posición negociadora, elevando sus expectativas de compensación o introduciendo condiciones adicionales que antes no había considerado necesario plantear. Por el otro, el club receptor, habiendo perdido el elemento de exclusividad y sorpresa que con frecuencia favorece a quien negocia con discreción, experimenta una pérdida de urgencia: la ventana de oportunidad que antes parecía exclusiva ahora se percibe como disputable por otros interesados, y esa percepción puede llevar a una reevaluación menos favorable de la prioridad que la transacción merece dentro de la agenda del club.

Esta doble erosión de valor —posición negociadora endurecida de un lado, urgencia debilitada del otro— convierte a la filtración prematura en uno de los modos de fricción más costosos de toda la taxonomía, precisamente porque su efecto no se limita a introducir fricción adicional en el proceso, sino que altera, de manera potencialmente irreversible, el equilibrio de incentivos entre las partes que hacía posible el acuerdo original.

2.5 Ejecución operativa deficiente: documentación, registros, trámites migratorios y médicos

La quinta y última categoría de fricción sistémica es, paradójicamente, la más prosaica de todas, y también la más frecuentemente subestimada por quienes analizan el fracaso de una transacción de movilidad internacional desde una distancia insuficiente. Se trata de la ejecución operativa: la gestión precisa y oportuna de la documentación contractual, los registros ante las federaciones y organismos correspondientes, los trámites de visado y permiso de trabajo cuando estos son necesarios, y la coordinación de revisiones médicas dentro de los plazos que el proceso exige.

La razón por la que esta categoría suele subestimarse es comprensible: carece del dramatismo narrativo de la desconfianza, el bypass, la expectativa rota o la filtración, y por ello rara vez se cuenta como la causa real de un colapso, incluso cuando efectivamente lo fue. Sin embargo, la evidencia acumulada en la práctica de la industria sugiere que una proporción nada desdeñable de las transacciones que colapsan en las etapas finales —después de que el fondo del acuerdo ya está sustantivamente cerrado entre las partes— lo hacen precisamente por fallas de este tipo: un documento que no llegó a tiempo dentro de una ventana de fichajes con fecha de cierre fija e inamovible, un registro federativo que se procesó con retraso por falta de anticipación, una revisión médica que debió reagendarse y consumió, en ese reagendamiento, el margen de tiempo que restaba antes del cierre de la ventana. Estos fallos no reflejan ninguna falla sustantiva del acuerdo alcanzado; reflejan, exclusivamente, una falla de capacidad de ejecución operativa, y son, por esa misma razón, los más evitables de toda la taxonomía, siempre que se les asigne la disciplina de gestión que su capacidad de destrucción de valor efectivamente amerita.

Capítulo 3 — Por qué estos cinco modos de fricción son predecibles y prevenibles

Los dos capítulos anteriores han establecido, respectivamente, que la causa dominante del colapso de las transacciones de movilidad internacional es procesal y no deportiva, y han desarrollado con el detalle necesario los cinco modos específicos en que esa fricción procesal se manifiesta. Este tercer capítulo, que cierra la parte introductoria de este tomo, tiene por objeto establecer una tesis que resulta indispensable para justificar todo lo que sigue: estos cinco modos de fricción no son manifestaciones aleatorias e impredecibles de la complejidad inherente a operar entre jurisdicciones, culturas y organizaciones distintas. Son, por el contrario, patrones **recurrentes**, observables con una regularidad suficiente como para tratarlos, no como riesgos genéricos a los que cualquier proceso está vagamente expuesto, sino como categorías de fallo específicas, susceptibles de gobernanza deliberada.

3.1 Evidencia de recurrencia: los mismos modos de fallo aparecen una y otra vez en transacciones distintas

Quien examina, con la atención suficiente, un número considerable de procesos de movilidad internacional que han colapsado —a lo largo de mercados distintos, de niveles competitivos distintos, de configuraciones de partes distintas— encuentra, con una consistencia que

sorprende a quien no ha realizado antes este ejercicio, que las causas reales de esos colapsos se agrupan, de manera abrumadoramente mayoritaria, dentro de las cinco categorías desarrolladas en el capítulo anterior. No se trata de una lista exhaustiva construida por deducción teórica, sino de una taxonomía extraída de la observación repetida de la práctica: son estos cinco patrones, y no otros, los que aparecen una y otra vez cuando se reconstruye con honestidad la secuencia de eventos que condujo a un fracaso.

Esta recurrencia tiene una implicación metodológica de primer orden. Si los modos de fallo fueran genuinamente idiosincráticos —si cada transacción colapsara por una razón sustantivamente distinta y no anticipable— ninguna forma de gobernanza sistemática podría reducir de manera significativa la tasa de colapso, y la única estrategia disponible sería, en el mejor de los casos, una reacción caso por caso ante problemas siempre nuevos. La evidencia de recurrencia demuestra que esta no es la situación real: se trata, por el contrario, de un número reducido de patrones que se repiten con la suficiente regularidad como para justificar el diseño de protocolos preventivos específicos, dirigidos exactamente a esos patrones, y no a una noción difusa de "riesgo" en general.

3.2 La diferencia entre un problema impredecible y un problema recurrente mal gestionado

Conviene detenerse en una distinción que, aunque conceptualmente sencilla, tiene consecuencias prácticas considerables sobre cómo una organización decide invertir sus recursos de gobernanza. Un problema genuinamente impredecible —un cambio regulatorio repentino en una jurisdicción determinada, una lesión súbita del jugador durante el proceso de negociación, un cambio abrupto en la situación institucional de alguno de los clubes involucrados— no puede prevenirse mediante ningún protocolo, por sofisticado que sea; en el mejor de los casos, puede gestionarse una vez que ocurre, mediante mecanismos de respuesta ágil diseñados para minimizar su impacto.

Un problema recurrente mal gestionado es, en cambio, una categoría completamente distinta, y es precisamente la categoría a la que pertenecen los cinco modos de fricción desarrollados en el Capítulo 2. La desconfianza estructural entre partes que no se conocen, el bypass del canal acordado, la expectativa mal calibrada, la filtración prematura y la ejecución operativa deficiente no son eventos aleatorios que le ocurren a un proceso desde afuera; son consecuencias predecibles de la ausencia de mecanismos explícitos diseñados para prevenirlos. Tratar estos cinco modos de fricción como si fueran de la misma naturaleza que un cambio regulatorio

imprevisible —como "cosas que a veces pasan en este negocio"— es, en sí mismo, parte del problema: es exactamente esa resignación la que impide que la industria invierta en el tipo de gobernanza de proceso que, como se demostrará a lo largo de este tomo, reduce de manera sustancial la probabilidad de que estos patrones se materialicen.

3.3 De la anécdota individual a la taxonomía compartida de industria

El propósito final de esta parte introductoria, y el puente hacia el resto del tomo, es proponer un cambio en cómo la industria de la movilidad internacional de futbolistas habla de sus propios fracasos. Mientras cada colapso se explique, individualmente, como una anécdota aislada —"esta vez no se dio por tal razón particular"— la industria en su conjunto permanece incapaz de aprender de manera acumulativa de su propia experiencia, y cada organización que opera en este espacio debe redescubrir, por ensayo y error, los mismos patrones de fricción que otras organizaciones ya han enfrentado innumerables veces antes.

Una taxonomía compartida y explícita —los cinco modos de fricción desarrollados en el Capítulo 2, con nombre propio y con capacidad de reconocerse cuando están ocurriendo— transforma esa colección de anécdotas dispersas en un cuerpo de conocimiento acumulable. Permite que una organización, al enfrentar un proceso que empieza a mostrar señales de desconfianza estructural, reconozca el patrón de inmediato en lugar de experimentarlo como una situación nueva y desconcertante. Permite que, al diseñar el protocolo de gobernanza que ocupa el resto de este tomo, cada mecanismo propuesto pueda justificarse por su capacidad de prevenir, de manera específica, uno o más de estos cinco modos de fricción, en lugar de justificarse por una noción vaga de "buenas prácticas". Y permite, en última instancia, que el conocimiento acumulado por quienes han operado exitosamente estos procesos durante años deje de ser un activo tácito, intransferible y vulnerable a desaparecer con la rotación de personas, y se convierta en un sistema explícito, enseñable y perfectible con el tiempo.

Los capítulos que siguen, organizados en las seis partes restantes de este tomo, desarrollan precisamente ese sistema: las cuatro configuraciones posibles de una transacción de movilidad, el protocolo contractual mínimo que las gobierna a todas, la disciplina de ejecución que sostiene el proceso una vez iniciado, la construcción de narrativa que convierte un activo en una solución deseada, y la gobernanza específica de las transacciones donde participan tres o más partes simultáneamente.

II — PARTE 2

LAS CUATRO CONFIGURACIONES DE LA TRANSACCIÓN *DE MOVILIDAD*

Capítulo 4 — Marco general: mandato del jugador frente a acceso al mercado de destino

La Parte 1 de este tomo estableció que la mayoría de los colapsos en las transacciones de movilidad internacional obedecen a fricción de proceso y no a insuficiencia deportiva, y desarrolló la taxonomía de cinco modos específicos en que esa fricción se manifiesta. Esta segunda parte da un paso adicional: propone un marco conceptual que permite clasificar, con precisión y de manera exhaustiva, cualquier transacción de movilidad internacional que una agencia pueda enfrentar, en función de dos variables que resultan determinantes para entender qué rol ocupa cada parte involucrada, qué riesgos son característicos de cada configuración, y qué protocolo de gobernanza corresponde aplicar en cada caso.

4.1 Definición de mandato

La primera de estas dos variables es el mandato: la autoridad formal y la relación de representación directa que una agencia tiene con un jugador determinado. Tener el mandato de un jugador significa que la agencia cuenta con la autorización explícita, típicamente formalizada mediante un contrato de representación, para actuar en su nombre frente a terceros, negociar en su representación, y comprometer su disposición a evaluar o aceptar propuestas concretas. El mandato no es un concepto binario en el sentido de que exista o no exista en abstracto —cualquier relación de representación formal constituye mandato—, pero sí resulta relevante distinguir, dentro de una transacción determinada, quién de las partes involucradas efectivamente lo posee, porque esa distribución determina buena parte de la dinámica de la negociación, de la responsabilidad sobre la calidad de la información compartida, y del reparto legítimo de compensación económica.

El mandato es, en un sentido preciso, el activo más sensible que participa en cualquier transacción de movilidad, precisamente porque involucra directamente los intereses de una persona —el jugador— cuya carrera, patrimonio y bienestar están en juego de una manera en que los intereses de las demás partes involucradas, por relevantes que sean, no lo están de la misma forma. Quien posee el mandato de un jugador asume, por esa razón, una responsabilidad que trasciende la mera facilitación comercial de una transacción: asume el deber de representar genuinamente los intereses de esa persona, incluso cuando esos intereses no coincidan exactamente con el camino que resultaría más conveniente, o más rentable, para la propia agencia.

4.2 Definición de acceso

La segunda variable es el acceso: la capacidad efectiva de llegar, de manera directa y creíble, a los decisores reales de un club o entorno determinado —típicamente el cuerpo técnico y la dirección deportiva, quienes en la práctica toman o influyen de manera decisiva sobre las decisiones de incorporación de jugadores— y de ser escuchado por ellos con un grado de credibilidad suficiente como para que una propuesta concreta reciba consideración seria. El acceso, a diferencia del mandato, no se formaliza mediante un contrato; se construye, de manera acumulativa, a través de relaciones sostenidas en el tiempo, de un historial de propuestas serias y bien fundamentadas, y de la credibilidad institucional que una agencia acumula al demostrar, de manera consistente, que lo que presenta corresponde a la realidad.

Resulta indispensable, en este punto, introducir una distinción que se desarrollará con mayor profundidad en el capítulo siguiente, pero que conviene anticipar aquí: no todo acceso es igualmente valioso, y la diferencia entre acceso funcional y acceso meramente protocolar constituye, en la práctica, la línea que separa a las agencias que efectivamente cierran transacciones de las que solo administran contactos superficiales. El acceso funcional es aquel que permite influir genuinamente en una decisión —llegar a quien efectivamente decide, con la credibilidad suficiente para que la propuesta se evalúe con seriedad—. El acceso protocolar, en cambio, es aquel que permite establecer contacto formal, incluso cordial, con alguna instancia de un club, sin que ese contacto tenga capacidad real de mover una decisión de incorporación. Una agencia puede tener, con toda honestidad, la percepción de contar con acceso a un mercado o a un club determinado, y descubrir, en la práctica, que ese acceso no alcanza para lo que una transacción concreta exige.

4.3 Por qué toda transacción de movilidad puede describirse en función de estas dos variables

La utilidad central de este marco reside en que permite describir cualquier transacción de movilidad internacional, con independencia de su complejidad aparente, en función de una pregunta simple pero exhaustiva: ¿quién, entre las partes involucradas, posee el mandato del jugador, y quién posee el acceso funcional al entorno de destino? La combinación de respuestas a esta pregunta genera un número reducido y manejable de configuraciones posibles, cada una de las cuales exhibe una dinámica propia, riesgos característicos, y requiere un tipo de gobernanza específico.

Cuando una agencia posee el acceso al mercado de destino pero no el mandato del jugador —porque ese mandato pertenece a un tercero, típicamente otra agencia que opera en la jurisdicción de origen del jugador— se configura lo que este tomo denomina, en el capítulo siguiente, la primera configuración: la agencia actúa como colocadora, aportando su relación con el entorno receptor. Cuando la relación se invierte —la agencia posee el mandato del jugador y depende de un tercero para acceder al entorno de destino— se configura la segunda configuración, desarrollada en el Capítulo 6 de esta parte. Cuando ninguna de las partes que gobiernan el proceso posee ni el mandato ni el acceso, y el rol de la agencia se limita a coordinar a dos terceros que, cada uno, aporta uno de los dos elementos, se configura una tercera modalidad, de naturaleza distinta a las dos anteriores, que se desarrolla en el Capítulo 7. Y cuando el proceso no busca incorporar a un jugador a un nuevo entorno sino, por el contrario, gestionar su salida ordenada de uno existente —a solicitud de la entidad que actualmente lo tiene bajo contrato—, se configura una cuarta modalidad, con un cliente y una lógica sustancialmente distintos a las tres primeras, desarrollada en el Capítulo 8.

Esta clasificación, aunque puede parecer en un primer momento una taxonomía meramente descriptiva, tiene una consecuencia práctica de primer orden que se desarrollará a lo largo de esta parte del tomo: cada una de las cuatro configuraciones exige un reparto distinto de responsabilidades entre las partes, expone a la agencia gestora a riesgos característicos y distintos entre sí, y —como se demuestra en el Capítulo 9, que cierra esta parte— comparte, sin embargo, con las otras tres, un mismo esqueleto de gobernanza subyacente, cuya comprensión resulta indispensable para operar con solidez en cualquiera de las cuatro modalidades, y para reconocer, con rapidez, en cuál de ellas se encuentra una transacción determinada en cualquier momento del proceso.

Capítulo 5 — Configuración uno: la agencia aporta el acceso, un tercero aporta el mandato

5.1 Características de esta configuración y el tipo de cliente que representa

La primera de las cuatro configuraciones posibles se presenta cuando una agencia cuenta con acceso funcional a un mercado o entorno determinado —relaciones construidas y sostenidas con decisores reales de uno o varios clubes en una jurisdicción específica— pero no posee el mandato del jugador cuya incorporación se está gestionando. Ese mandato pertenece a un tercero: típicamente otra agencia, operando en la jurisdicción de origen del jugador, que ha identificado en el mercado de destino de la primera una oportunidad para su representado y que carece, sin embargo, de la relación directa y creíble con los decisores de ese mercado que le permitiría gestionar la colocación por cuenta propia con la misma eficacia.

En esta configuración, el cliente de la agencia que aporta el acceso no es, en sentido estricto, el jugador —con quien no existe relación de representación directa— sino la agencia de origen que confía en su capacidad de abrir la puerta correcta. Esta distinción resulta crucial para entender la naturaleza del servicio que se presta: no se trata de dirigir la carrera de un jugador, sino de ejecutar, con la máxima eficacia y honestidad posibles, una función de colocación local en beneficio de un mandante que, por definición, opera desde fuera del mercado de destino y depende, para el éxito de su gestión, de la calidad del acceso que la agencia local efectivamente posee.

5.2 Los riesgos característicos: pérdida de credibilidad por acceso superficial, procesos que no repiten

Esta configuración expone a la agencia local a un conjunto de riesgos característicos que conviene nombrar con precisión. El primero, y probablemente el más consecuente, es el riesgo de sobreestimar la propia capacidad de acceso. Una agencia puede tener, de manera genuina y no fraudulenta, la percepción de contar con acceso funcional a un club determinado —basada, quizás, en una relación cordial con alguna figura del área administrativa, o en un contacto que en el pasado permitió una conversación informal— sin que ese acceso alcance, en la práctica, para lograr que una propuesta concreta llegue a quien efectivamente decide, con la seriedad

necesaria para ser evaluada. Cuando esto ocurre, la agencia de origen que confió su mandato experimenta una pérdida de credibilidad ante el club receptor —que percibe la propuesta como no seria, o simplemente no la registra— y esa pérdida de credibilidad no afecta únicamente a esa transacción puntual, sino que compromete la disposición de la agencia de origen a confiar en la misma agencia local en procesos futuros.

El segundo riesgo característico es la incapacidad de generar continuidad: cerrar una transacción de manera aislada, sin que ese cierre genere ningún activo relacional reutilizable para la siguiente oportunidad. Esto ocurre cuando el proceso, aunque exitoso en su resultado puntual, se ejecuta de manera ad hoc, sin documentación estructurada, sin seguimiento posterior a la firma, y sin ningún esfuerzo deliberado por construir, a partir de ese éxito, una relación de mayor solidez con el club receptor. Una agencia que opera de esta manera puede cerrar transacciones individuales exitosas y, sin embargo, no lograr nunca la acumulación de confianza institucional que le permitiría operar con mayor eficiencia, y menor fricción, en el mediano plazo.

5.3 El mecanismo central: llegar al decisor real, no al intermediario de cortesía

La contramedida central frente a ambos riesgos es la disciplina de distinguir, en todo momento, entre el acceso funcional y el acceso meramente protocolar, ya introducida en el capítulo anterior, y de invertir de manera deliberada en construir el primero antes de comprometerse a representar, frente a una agencia de origen, una capacidad de colocación que en realidad no se posee. Esto exige, en la práctica, una autoevaluación honesta y periódica: ¿la relación que la agencia mantiene con un club determinado permite efectivamente influir en una decisión de incorporación, o se limita a la posibilidad de sostener una conversación cordial que no se traduce en consideración seria de una propuesta concreta?

El mecanismo que permite construir acceso funcional de manera sostenida, y no meramente aparentar poseerlo, es la disciplina de presentar, de manera consistente a lo largo del tiempo, únicamente propuestas con un fit real y bien fundamentado frente a las necesidades específicas del club receptor, en lugar de maximizar el volumen de perfiles presentados con la esperanza de que alguno, eventualmente, resulte de interés. Esta disciplina —desarrollada con mayor detalle en la Parte 4 de este tomo, dedicada a la gobernanza del proceso en ejecución— es lo que, sostenido a lo largo de múltiples interacciones, convierte a una agencia en un interlocutor cuyas propuestas se toman en serio por defecto, precisamente porque su historial demuestra que no presenta perfiles sin fit genuino solo para mantener el volumen de actividad. Es esta

acumulación de credibilidad, y no ningún contacto puntual por prestigioso que parezca, la que constituye el verdadero activo de acceso funcional que hace viable, de manera sostenida, esta primera configuración.

Capítulo 6 — Configuración dos: la agencia aporta el mandato, un tercero aporta el acceso

6.1 Características de esta configuración y el tipo de cliente que representa

La segunda configuración es, en su estructura, el espejo de la primera: la agencia posee el mandato del jugador —es su representante directo, con la autoridad y la responsabilidad que esa relación conlleva— pero no cuenta con acceso funcional al mercado o entorno de destino donde se busca colocarlo, y depende, para lograrlo, de un tercero, típicamente otra agencia que sí posee ese acceso en la jurisdicción correspondiente. En esta configuración, a diferencia de la anterior, el cliente inequívoco de la agencia es el propio jugador, cuya carrera y cuyos intereses de largo plazo son los que la relación de representación obliga a proteger, incluso en el contexto de una transacción específica que depende, para su ejecución, de la capacidad de acceso de un tercero.

6.2 Responsabilidades adicionales que recaen sobre quien aporta el activo cuestionable: verificación y evaluación honesta antes de presentar

Esta configuración impone a la agencia que aporta el mandato dos responsabilidades adicionales que no recaen, con la misma intensidad, sobre la agencia que ocupa el rol equivalente en la primera configuración. La razón de esta asimetría es estructural: quien aporta al proceso el activo sobre el cual recae mayor incertidumbre y mayor riesgo reputacional —el propio jugador, cuya capacidad real, historial médico y disposición genuina deben comunicarse con precisión a un tercero que no lo conoce de manera directa— carga con la responsabilidad de que esa información sea completa y veraz antes de que el proceso avance.

La primera de estas responsabilidades es la verificación exhaustiva del propio representado antes de presentarlo a cualquier tercero: un diagnóstico completo de su nivel competitivo real, de su condición física y su historial médico, de sus expectativas genuinas respecto al tipo de oportunidad que busca, y de su disposición efectiva a atravesar el tipo de proceso —adaptación cultural, posible periodo de adaptación competitiva, condiciones contractuales realistas para el

mercado de destino considerado— que una transición de esta naturaleza exige. Presentar a un jugador sin haber completado esta verificación expone a la agencia intermediaria en el mercado de destino a un riesgo reputacional que ella no puede controlar directamente, y que sin embargo absorbe frente a sus propios clubes de referencia si la información resulta, más adelante, incompleta o inexacta.

La segunda responsabilidad, estrechamente relacionada con la primera, es la evaluación honesta del fit antes de presentar: la disposición genuina de la agencia que representa al jugador a reconocer, y comunicar con claridad, cuando un mercado o un club determinado no resulta el destino adecuado para su representado, incluso cuando existiera la posibilidad comercial de intentar forzar esa colocación. Esta honestidad de evaluación no es una virtud moral abstracta; es, en un sentido preciso, la base sobre la cual se construye la credibilidad de largo plazo que permite que la relación con la agencia intermediaria en el mercado de destino se sostenga y se fortalezca a través de múltiples transacciones futuras, en lugar de agotarse en un intento fallido de colocación forzada.

6.3 El principio de activación por trigger real: por qué esta configuración no debe activarse por presión emocional del jugador, sino por condiciones estratégicas objetivas

Existe un riesgo adicional, específico de esta segunda configuración, que merece tratamiento propio: la tentación de iniciar un proceso de movilidad internacional en respuesta a la frustración o la ansiedad puntual de un jugador —descontento con su situación actual, impaciente por una falta de continuidad competitiva, o simplemente atraído por la posibilidad abstracta de una experiencia internacional— sin que exista, detrás de esa motivación emocional, una razón estratégica objetiva que justifique el movimiento.

El principio que este tomo propone, y que resulta indispensable para operar esta configuración con la disciplina que exige, es que la activación de un proceso de movilidad internacional debe responder siempre a una condición estratégica objetiva, verificable con evidencia externa a la disposición emocional del jugador en un momento dado, y nunca únicamente a esa disposición emocional por sí sola. La frustración legítima de un jugador puede coincidir, en muchos casos, con una condición estratégica objetiva que efectivamente justifica el movimiento; pero la coincidencia entre ambas no es automática, y confundir la urgencia emocional con la urgencia

estratégica expone al jugador al riesgo de una transición mal calculada, motivada más por el deseo de escapar de una situación incómoda que por un análisis genuino de si el movimiento sirve a su desarrollo de carrera de mediano y largo plazo.

6.4 Catálogo de condiciones estratégicas legítimas que justifican activar esta configuración

Resulta útil, para dotar de operatividad al principio anterior, enumerar las condiciones estratégicas que, de manera recurrente, sí justifican la activación de un proceso de movilidad internacional bajo esta configuración.

La primera es el **bloqueo estructural**: una situación en la que el mercado o entorno de origen del jugador no ofrece, de manera razonablemente previsible, ninguna ruta viable de continuidad competitiva al nivel que su desarrollo actual amerita, de modo que permanecer en ese entorno implica, con alta probabilidad, un estancamiento que la movilidad internacional puede resolver.

La segunda es el **apalancamiento negociador**: la existencia de una alternativa creíble en un mercado externo que mejora, de manera genuina, la posición negociadora del jugador frente a su entorno actual, incluso si esa alternativa nunca llega a ejecutarse. El valor de una opción externa no reside únicamente en su ejercicio, sino en el cambio de dinámica de negociación que su sola existencia creíble produce.

La tercera es el **salto estratégico de carrera**: la existencia de una oportunidad concreta que el entorno local, por razones estructurales de escala, prestigio o exposición competitiva, no puede replicar, y que representa un avance genuino y no meramente incremental en la trayectoria del jugador.

La cuarta es la **reconstrucción narrativa**: una situación en la que la percepción del mercado local sobre el jugador se ha deteriorado por razones que no reflejan con precisión su capacidad real — una racha de bajo rendimiento, un conflicto institucional ajeno a su desempeño, una etapa de recuperación tras una lesión— y en la que un cambio de entorno ofrece la oportunidad de reiniciar esa percepción sobre una base más favorable.

Estas cuatro condiciones no constituyen una lista cerrada de manera absoluta, pero sí establecen el estándar de rigor que cualquier decisión de activar esta configuración debe satisfacer: una razón verificable con evidencia externa a la emoción del momento, capaz de sostener, frente a un examen posterior honesto, la afirmación de que el movimiento sirvió genuinamente a la estrategia de carrera del jugador, y no únicamente al deseo de moverse por moverse.

Capítulo 7 — Configuración tres: mediación pura entre terceros

7.1 Características: la agencia como nodo de confianza, no como parte con activo propio

La tercera configuración posible es, en un sentido estructural preciso, la más distinta de las dos anteriores: en ella, la agencia que gobierna el proceso no posee ni el mandato del jugador ni el acceso al entorno de destino. Ambos elementos pertenecen a terceros —típicamente dos agencias distintas, cada una operando en su propia jurisdicción, sin relación previa ni confianza acumulada entre sí— y el rol de quien gobierna el proceso se limita, en apariencia, a poner a esas dos partes en contacto. Esta descripción, sin embargo, subestima de manera considerable la función real que se desempeña en esta configuración, y conviene corregirla con precisión desde el inicio: el valor que se aporta no es el contacto en sí mismo —cualquiera de las dos partes podría, en teoría, encontrar a la otra por sus propios medios, a través de investigación de mercado o de referencias compartidas— sino la capacidad de hacer que esas dos partes, que no se conocen y que carecen de motivos para confiar la una en la otra, cooperen con la seguridad suficiente como para llegar juntas hasta el cierre de una transacción compleja.

7.2 Por qué esta es la forma más pura de gobernanza de proceso como producto

Las dos configuraciones desarrolladas en los capítulos anteriores permiten, en cierta medida, atribuir el valor generado a un activo concreto y tangible: el acceso funcional en la primera, el mandato y la verificación del jugador en la segunda. En la tercera configuración, esa atribución resulta más difícil, precisamente porque no existe ningún activo propio que la agencia gobernante aporte al proceso más allá de su capacidad de gestionar la coordinación misma. Esto convierte a esta configuración en la expresión más pura de lo que este tomo, desde su parte introductoria, ha venido argumentando: que el producto real de una agencia que opera con

sistema no es el contacto ni el activo que facilita, sino la calidad de la gobernanza que aplica al proceso de coordinación entre partes que, sin esa gobernanza, no lograrían cooperar con la eficacia suficiente para cerrar.

Esta naturaleza tiene una implicación práctica que conviene hacer explícita: en esta configuración, más que en ninguna otra, el valor entregado es enteramente indistinguible de la calidad del protocolo aplicado. Una agencia que intenta operar esta tercera configuración sin la disciplina de gobernanza desarrollada en las partes siguientes de este tomo —sin canal único, sin atribución económica definida de antemano, sin disciplina de confidencialidad— no tiene, en realidad, ningún otro activo que la sostenga: si el proceso se desordena, no queda ni el mandato ni el acceso como consuelo parcial, porque ninguno de los dos pertenece a quien gobierna la coordinación.

7.3 El problema de la atribución económica multilateral y por qué es el punto de mayor riesgo de colapso

El riesgo más característico y más severo de esta tercera configuración es la disputa de atribución económica entre tres o más partes con interés legítimo en la compensación que genera la transacción: la agencia que aporta el mandato del jugador, la agencia que aporta el acceso al entorno de destino, y quien gobierna la coordinación entre ambas. A diferencia de una transacción bilateral, donde la división del beneficio económico entre dos partes admite fórmulas relativamente simples y ampliamente aceptadas por la costumbre de la industria, una transacción con tres o más partes interesadas introduce un problema de reparto considerablemente más complejo, y sin una autoridad natural evidente que decida, en caso de desacuerdo, cómo debe resolverse.

La evidencia acumulada en la práctica de la industria sugiere, de manera consistente, que la disputa de atribución económica no resuelta con anticipación es la causa individual más frecuente de colapso en las transacciones que involucran a tres o más intermediarios, incluso en casos donde el fondo del acuerdo —el fit deportivo, las condiciones contractuales, la disposición de todas las partes sustantivas— es sólido y favorable para todos los involucrados. Este riesgo, por su gravedad y por su especificidad respecto de las transacciones multilaterales, recibe un tratamiento propio y extenso en la Parte 6 de este tomo, dedicada íntegramente a la atribución multilateral y a la gobernanza de red; baste, por ahora, establecer que ningún proceso bajo esta

tercera configuración debería iniciarse sin que la atribución económica entre las partes esté acordada, con precisión numérica y por escrito, antes de que cualquiera de ellas realice el primer acercamiento sustantivo a la contraparte del otro extremo.

7.4 Por qué esta configuración solo es viable con una red de partners de tamaño suficiente — la propiedad de valor combinatorio

Existe, finalmente, una propiedad estructural de esta tercera configuración que la distingue de las dos anteriores y que merece ser señalada con claridad, porque tiene consecuencias directas sobre cuándo una agencia debería intentar operarla. Las configuraciones primera y segunda pueden ejecutarse, de manera razonable, incluso con un número reducido de relaciones externas: basta con contar con acceso funcional a un mercado, o con la capacidad de identificar y verificar talento propio, para que la configuración correspondiente sea viable en un caso aislado. La tercera configuración, en cambio, depende de manera crítica de la existencia de una red suficientemente amplia de agencias partner en múltiples jurisdicciones, porque el valor que genera no crece de manera lineal con el número de relaciones que la agencia gobernante mantiene, sino de manera combinatoria con las posibles conexiones entre esas relaciones.

Una agencia que mantiene relaciones de confianza con un número reducido de partners puede, en el mejor de los casos, coordinar un número igualmente reducido de combinaciones posibles entre ellos. Una agencia cuya red alcanza una masa crítica suficiente experimenta, en cambio, un crecimiento del valor potencial de esta configuración que supera con claridad al crecimiento lineal del número de relaciones que la sostienen, porque cada nueva relación no solo añade una posibilidad de colocación adicional, sino que multiplica las combinaciones disponibles con todas las relaciones preexistentes. Esta propiedad explica por qué esta configuración tiende a desarrollarse, en la práctica, como una capacidad que emerge de manera natural una vez que una agencia ya ha construido, mediante la operación sostenida de las configuraciones primera y segunda, una red de confianza bilateral suficientemente amplia, y rara vez como el punto de partida de una agencia que recién comienza a operar en el espacio de la movilidad internacional.

Capítulo 8 — Configuración cuatro: gestión de salida en representación del lado emisor

8.1 Características: el cliente es la entidad que se desprende del jugador, no el jugador mismo

La cuarta y última configuración rompe con un supuesto que las tres anteriores comparten de manera implícita: que el objetivo del proceso es incorporar a un jugador a un nuevo entorno. En esta cuarta configuración, el objetivo es el inverso: gestionar la salida ordenada de un jugador de un entorno en el que actualmente se encuentra bajo contrato, a solicitud de la entidad que lo tiene bajo ese contrato —típicamente un club que ha determinado, por razones deportivas, económicas, o de ambas naturalezas, que ese jugador ya no forma parte de sus planes, y que necesita, por tanto, encontrarle una salida que minimice el costo de esa desvinculación y, en la medida de lo posible, recupere algún valor del activo que representa.

Esta inversión del objetivo trae consigo una inversión correspondiente del cliente: quien contrata el servicio de gestión no es el jugador ni ninguna agencia que lo represente, sino el club emisor. Esta es la única de las cuatro configuraciones donde el cliente directo es una institución y no una persona o su representante, y esa diferencia tiene consecuencias importantes sobre la naturaleza del servicio prestado: no se trata de proteger la trayectoria de carrera de un individuo, sino de resolver, con la mayor eficacia y el menor daño posible, un problema de gestión de plantilla y de recursos que el club emisor enfrenta.

8.2 Por qué esta configuración requiere un reencuadre narrativo del activo, no solo la búsqueda de un receptor

La tentación más común, y también la más costosa, al operar esta cuarta configuración es reducir el servicio a la simple búsqueda de cualquier club dispuesto a recibir al jugador, sin dedicar atención suficiente a cómo se presenta esa oportunidad frente a los receptores potenciales. Esta reducción del servicio produce, de manera consistente, resultados considerablemente inferiores a los que un enfoque más deliberado puede lograr, porque ignora una distinción que resulta central para entender el verdadero valor añadido de esta

configuración: la diferencia entre que un jugador llegue a un club receptor como excedente —alguien de quien su club actual simplemente quiere deshacerse— y que llegue como solución a una necesidad específica y genuina de ese club receptor.

El mismo jugador, presentado bajo estos dos marcos distintos, genera respuestas de magnitud sustancialmente diferente por parte de los receptores potenciales, no porque el activo en sí mismo cambie, sino porque cambia el marco de referencia bajo el cual el receptor evalúa su interés y, eventualmente, las condiciones económicas que está dispuesto a ofrecer. Construir esta narrativa exige, como condición previa, un diagnóstico honesto y detallado del momento de carrera real del jugador, de los mercados donde existe demanda genuina para su perfil específico, y de la necesidad concreta que ese jugador puede resolver en cada club receptor potencial —un ejercicio analítico que trasciende, con mucho, la simple pregunta de "quién podría estar interesado" y que constituye, en un sentido preciso, el corazón del valor que esta configuración puede generar.

8.3 El costo cuantificable de la salida no gestionada: costo de oportunidad, depreciación acelerada, deterioro de posición negociadora

Resulta útil, para justificar frente a un club emisor la inversión que una gestión de salida bien diseñada requiere, poder cuantificar con precisión el costo de no gestionarla, o de gestionarla de manera deficiente. Este costo se manifiesta en al menos tres dimensiones distintas, cada una de ellas medible con relativa claridad.

La primera es el **costo de oportunidad de plaza y de nómina**: un jugador que permanece bajo contrato sin participación competitiva relevante representa, para el club emisor, tanto un compromiso salarial que continúa devengándose sin generar valor deportivo proporcional, como un bloqueo de la plaza que ese jugador ocupa dentro del límite de plantilla disponible, impidiendo la incorporación de un perfil que sí respondería a las necesidades actuales del equipo.

La segunda es la **depreciación acelerada del valor del activo**: cuanto más tiempo permanece un jugador en una situación de inactividad competitiva prolongada, mayor es el deterioro de su valor de mercado percibido, tanto por la pérdida de forma competitiva real como por la señal negativa que esa inactividad envía a cualquier receptor potencial que evalúe su incorporación.

Este deterioro no es lineal: tiende a acelerarse cuanto más se prolonga la situación, lo cual convierte a la velocidad de gestión de la salida en una variable con valor económico directo y cuantificable, no en una mera preferencia de conveniencia administrativa.

La tercera es el **deterioro de la posición negociadora del propio club emisor**: cuanto más evidente resulta, para cualquier receptor potencial, que el club emisor tiene urgencia por desprenderse del jugador —por la prolongación visible de la situación, por filtraciones sobre la intención de salida, o simplemente por el paso del tiempo dentro de una ventana de negociación con fecha de cierre conocida— más se debilita su capacidad de negociar condiciones favorables, y más se fortalece, en consecuencia, la posición de cualquier receptor interesado, que puede permitirse esperar a que esa urgencia se traduzca en condiciones más ventajosas para su propio beneficio.

8.4 Por qué esta configuración, bien ejecutada, genera relación de entrada para transacciones futuras con la misma contraparte

Existe, finalmente, una propiedad de esta cuarta configuración que la distingue favorablemente de una lectura superficial que la trataría como un servicio meramente transaccional y de bajo valor relacional. Un proceso de gestión de salida ejecutado con la disciplina, la discreción y el cuidado que este tomo describe, no solo resuelve el problema puntual que motivó su contratación, sino que constituye, con frecuencia, la puerta de entrada hacia una relación institucional de mayor alcance y continuidad con el club emisor. Un club que experimenta una gestión de salida ordenada, que protege su relación con el jugador durante el proceso, y que recupera un valor razonable del activo del que se desprendía, adquiere una disposición favorable a confiar, en el futuro, tanto sus necesidades de incorporación de nuevo talento como sus futuras necesidades de gestión de salida a la misma agencia que demostró, en el momento más incómodo de la relación institucional —el de desprenderse de alguien—, la capacidad de hacerlo bien. Esta propiedad, desarrollada con mayor detalle en la Parte 5 de este tomo, dedicada a la narrativa como mecanismo económico, convierte a la cuarta configuración en una de las más valiosas, en términos de construcción de relación institucional de largo plazo, precisamente porque opera en el terreno que la mayoría de los actores de la industria evita o ejecuta de manera deficiente.

Capítulo 9 — El esqueleto común a las cuatro configuraciones

Los capítulos precedentes de esta parte han desarrollado, con el detalle correspondiente, las cuatro configuraciones posibles de una transacción de movilidad internacional: la agencia que aporta acceso, la que aporta mandato, la que media entre dos terceros sin poseer ninguno de los dos elementos, y la que gestiona una salida en representación del club emisor. Cada una de ellas exhibe un cliente distinto, un reparto distinto de responsabilidades, y riesgos característicos propios. Este capítulo, que cierra la Parte 2 del tomo, tiene por objeto demostrar algo que resulta indispensable para la coherencia de todo lo que sigue: pese a estas diferencias sustanciales, las cuatro configuraciones comparten un mismo esqueleto de gobernanza subyacente, compuesto por cuatro elementos que se repiten, con variaciones de detalle pero no de principio, en cada una de ellas.

9.1 Diagnóstico de fit antes de tocar el mercado

El primer elemento común es la exigencia de completar un diagnóstico honesto de encaje — entre el jugador y el entorno de destino en las tres primeras configuraciones, entre el activo a colocar y los mercados con demanda genuina en la cuarta— antes de realizar cualquier acercamiento sustantivo a una contraparte externa. Este diagnóstico previo cumple la misma función en las cuatro configuraciones: evitar que el proceso se inicie sobre una base de expectativas mal calibradas, que es, como se estableció en la Parte 1 de este tomo, uno de los cinco modos de fricción sistémica más recurrentes y más costosos de toda la taxonomía.

9.2 Canal único de comunicación como condición no negociable

El segundo elemento común es la disciplina de canal único: la insistencia en que toda comunicación sustantiva entre las partes involucradas transcurra a través de un punto de contacto acordado y conocido por todos, sin excepciones ni atajos informales. Este principio es la contramedida directa frente al riesgo de bypass desarrollado en el Capítulo 2, y su aplicación es idéntica en su lógica, aunque varíe en su instrumentación específica, en cualquiera de las cuatro configuraciones: quien gobierna el proceso debe proteger, de manera activa y explícita desde el primer contacto, la integridad de ese canal único.

9.3 Acuerdo de roles y economía antes de iniciar cualquier acercamiento

El tercer elemento común es el acuerdo explícito, formalizado por escrito y alcanzado antes de que cualquier acercamiento sustantivo a la contraparte del otro extremo tenga lugar, sobre los roles específicos que cada parte desempeñará en el proceso y sobre la atribución económica que corresponderá a cada una en caso de cierre exitoso. Este elemento, desarrollado con el detalle correspondiente en la Parte 3 de este tomo, resulta crítico en las cuatro configuraciones, aunque su complejidad varíe de manera considerable entre una transacción bilateral simple y una transacción multilateral con tres o más partes interesadas.

9.4 Ejecución gobernada con seguimiento posterior al cierre

El cuarto elemento común es la disciplina de que el proceso no se considera concluido en el momento de la firma, sino que incluye, como parte integral de su gobernanza, un periodo de seguimiento posterior dedicado a monitorear la adaptación inicial del jugador a su nuevo entorno —en las tres primeras configuraciones— o la evolución de la relación institucional con el club receptor y con el jugador que se desvinculó —en la cuarta—. Este seguimiento posterior, lejos de ser un gesto de cortesía adicional, constituye el mecanismo que convierte cada transacción individual en un activo relacional reutilizable para procesos futuros, protegiendo así la continuidad de la relación con todas las partes involucradas.

9.5 Por qué el mismo esqueleto sobrevive incluso cuando cambia quién es el sujeto evaluado en el diagnóstico

Conviene cerrar esta parte del tomo señalando la implicación más profunda de esta convergencia estructural. En las tres primeras configuraciones, el sujeto del diagnóstico inicial es, de manera predominante, el jugador: su nivel, su disposición, su encaje con un entorno determinado. En la cuarta configuración, el sujeto del diagnóstico se desplaza: ya no se trata únicamente de evaluar al jugador, sino de evaluar la decisión misma del club emisor —si el momento, el precio y el mercado elegidos son los correctos— con el mismo rigor que las otras configuraciones aplican a la evaluación del talento.

Que el mismo esqueleto de gobernanza sobreviva incluso cuando cambia radicalmente quién o qué es el sujeto evaluado constituye la evidencia más sólida de que lo que este tomo describe no es una colección de cuatro procedimientos distintos que comparten, por coincidencia, algunas prácticas similares, sino un único sistema de gobernanza, con una lógica interna coherente, que

se adapta a cuatro configuraciones distintas de la misma manera en que un mismo principio arquitectónico puede sostener estructuras de propósito diverso. Esta es la base conceptual sobre la cual se desarrollan, en las partes siguientes de este tomo, cada uno de los cuatro elementos aquí enunciados, con el nivel de detalle operativo necesario para que puedan aplicarse, de manera consistente, a cualquiera de las cuatro configuraciones que una agencia pueda enfrentar en la práctica.

III — PARTE 3

EL PROTOCOLO CONTRACTUAL *MÍNIMO*

Capítulo 10 — Por qué se necesitan cláusulas mínimas estandarizadas, y no acuerdos ad hoc por transacción

La Parte 2 de este tomo cerró con la demostración de que las cuatro configuraciones posibles de una transacción de movilidad internacional comparten un mismo esqueleto de gobernanza, cuyo tercer elemento —el acuerdo explícito de roles y economía antes de iniciar cualquier acercamiento sustantivo— se anticipó sin desarrollarse en profundidad. Esta tercera parte del tomo cumple esa promesa pendiente: desarrolla, con el detalle operativo necesario, el conjunto mínimo de cláusulas contractuales que debe formalizarse antes de que cualquier proceso de movilidad avance más allá de sus etapas exploratorias iniciales, independientemente de cuál de las cuatro configuraciones esté en juego.

10.1 El costo de negociar el marco de confianza desde cero en cada transacción

Existe, en una parte considerable de la práctica habitual de la industria, una tendencia a tratar cada proceso de movilidad como un evento singular, cuyos términos de colaboración entre las partes involucradas se negocian de manera improvisada, a medida que el proceso avanza, en lugar de formalizarse con anticipación mediante un conjunto de cláusulas ya probadas y comprendidas por todos. Esta forma de operar tiene un costo que rara vez se contabiliza con la precisión que merece, precisamente porque se manifiesta de manera difusa a lo largo de todo el proceso, en lugar de aparecer como una partida identificable en algún balance.

El costo tiene, cuando menos, tres componentes distintos. El primero es el **costo de tiempo**: negociar desde cero, para cada transacción, los términos de confidencialidad, de exclusividad del canal, de atribución de roles y de reparto económico, consume un tiempo considerable que podría dedicarse, en cambio, a la sustancia misma de la transacción —el diagnóstico de fit, la construcción de la narrativa adecuada, la gestión de la relación con las partes sustantivas—. El

segundo es el **costo de ambigüedad residual**: una negociación de estos términos realizada de manera apresurada, bajo la presión de no querer retrasar el avance sustantivo del proceso, tiende a producir acuerdos menos precisos que los que resultarían de aplicar un protocolo ya diseñado con anterioridad y sometido a revisión reflexiva fuera de la presión de un caso concreto. El tercero, y el más costoso de los tres, es el **costo de la disputa posterior**: cuando los términos de colaboración entre las partes no se formalizaron con la precisión suficiente antes de iniciar el proceso, cualquier ambigüedad remanente se convierte en terreno fértil para el desacuerdo en el momento del cierre, precisamente cuando la transacción ha generado ya valor sustantivo y las partes tienen más, no menos, en juego.

10.2 Cómo un protocolo estandarizado reduce el tiempo de cierre y aumenta la tasa de éxito

La alternativa que este tomo propone es la adopción de un conjunto reducido de cláusulas contractuales mínimas, diseñadas con anticipación, comprendidas y aceptadas por cualquier agencia que opere con seriedad en este espacio, y aplicadas de manera consistente al inicio de cualquier proceso de movilidad, con independencia de la configuración específica bajo la cual ese proceso se desarrolle. Esta estandarización no busca eliminar la negociación de los términos específicos de cada transacción —los porcentajes concretos, los triggers particulares de pago, pueden y deben ajustarse a las circunstancias de cada caso—, sino eliminar la necesidad de reconstruir, desde sus fundamentos, el marco general de confianza en cada nueva oportunidad.

El beneficio de esta estandarización se manifiesta en dos dimensiones medibles. La primera es la **velocidad de cierre**: cuando las partes involucradas ya conocen y aceptan, como práctica habitual, la existencia de estas cuatro cláusulas mínimas, la etapa de formalización del marco de colaboración se acorta de manera considerable, liberando tiempo para dedicarlo a la sustancia de la transacción. La segunda es la **tasa de éxito**: al eliminar buena parte de la ambigüedad que, como se estableció en la Parte 1 de este tomo, alimenta directamente varios de los cinco modos de fricción sistémica más recurrentes —particularmente el bypass y la disputa de atribución económica—, un protocolo estandarizado reduce de manera directa la probabilidad de que esos modos de fricción se materialicen durante el desarrollo del proceso.

Los cuatro capítulos siguientes desarrollan, cada uno, una de las cuatro cláusulas que componen este protocolo mínimo: confidencialidad, no-circunvención, atribución de roles y economía, y splits con calendario de pagos.

Capítulo 11 — Cláusula de confidencialidad

11.1 Qué información protege y desde qué momento del proceso

La primera cláusula del protocolo mínimo es la de confidencialidad: el compromiso explícito, asumido por todas las partes involucradas desde el primer contacto sustantivo, de no divulgar, a ningún tercero ajeno al proceso, la existencia misma de la conversación en curso, la identidad de las partes involucradas, ni los términos que se discutan a lo largo del proceso, hasta que las propias partes acuerden, de manera conjunta, el momento y la forma en que esa información puede hacerse pública.

Resulta importante precisar el alcance temporal de esta cláusula, porque su eficacia depende directamente de que se active desde un momento suficientemente temprano del proceso. La confidencialidad no debe entenderse como una protección que se activa una vez que existe un acuerdo sustantivo entre las partes —en ese punto, buena parte del daño potencial de una filtración ya habría podido materializarse durante las etapas previas de exploración—, sino como una condición que rige desde el primer contacto en el que se comparte información sustantiva sobre el interés de una parte en la otra, incluso si ese interés es todavía preliminar y no ha alcanzado el grado de compromiso que caracteriza a una negociación formal.

11.2 El vínculo directo entre confidencialidad y prevención de filtraciones prematuras

El vínculo entre esta cláusula y el cuarto modo de fricción sistémica desarrollado en el Capítulo 2 de este tomo —la filtración prematura de información sensible del proceso— es directo y merece hacerse explícito. Una cláusula de confidencialidad bien redactada y efectivamente respetada no elimina por completo el riesgo de filtración —ninguna cláusula contractual puede controlar, con certeza absoluta, la conducta de terceros ajenos al acuerdo, ni prevenir filtraciones involuntarias derivadas de indiscreciones menores—, pero cumple dos funciones que reducen de manera sustancial la probabilidad de que ese riesgo se materialice.

La primera función es disuasoria: el compromiso formal, con consecuencias contractuales identificables en caso de incumplimiento, eleva el costo de una filtración deliberada por parte de cualquiera de las partes involucradas, y por tanto reduce el incentivo a compartir información del proceso con terceros —periodistas, agentes competidores, o cualquier otro actor con interés en conocerla— antes del momento acordado. La segunda función es

disciplinaria en un sentido más amplio: la existencia de una cláusula formal de confidencialidad tiende a generar, dentro de cada organización involucrada, una cultura interna de manejo cuidadoso de la información sensible del proceso, limitando de manera deliberada el número de personas dentro de cada organización que tienen conocimiento de los detalles de la negociación en curso, precisamente porque existe un compromiso formal que hace visible la importancia de esa disciplina interna.

Capítulo 12 — Cláusula de no-circunvención

12.1 Qué previene específicamente: contacto directo que evita el canal acordado

La segunda cláusula del protocolo mínimo es la de no-circunvención, cuyo propósito es prevenir de manera explícita el segundo modo de fricción sistémica desarrollado en el Capítulo 2 de este tomo: el bypass, es decir, el contacto directo entre alguna de las partes de un extremo de la transacción y la contraparte del otro extremo, evitando deliberadamente el canal de comunicación previamente acordado y a las partes intermediarias que ese canal involucra.

Esta cláusula establece, con la mayor precisión posible, quiénes son las partes protegidas por el compromiso de no-circunvención, cuál es el periodo durante el cual ese compromiso permanece vigente —que debe extenderse, de manera razonable, más allá del cierre formal de cualquier transacción particular, para prevenir intentos de circunvención diferida— y cuáles son las consecuencias contractuales específicas en caso de incumplimiento, típicamente formuladas como una compensación económica equivalente a la que la parte circunvenida habría recibido de haberse respetado el canal acordado.

12.2 Por qué debe pactarse desde el primer contacto entre las partes, sin excepciones

Al igual que ocurre con la cláusula de confidencialidad, la eficacia de la cláusula de no-circunvención depende críticamente de que se formalice desde el primer contacto sustantivo entre las partes, y no en una etapa posterior del proceso. La razón es sencilla pero merece hacerse explícita: una vez que una parte ha compartido con otra el acceso o la información que constituye su activo diferencial —el nombre de un club interesado, la identidad de un jugador disponible, el contacto directo con un decisor relevante—, esa información ya no puede "recuperarse"; el riesgo de circunvención ya existe desde el momento en que se compartió, con independencia de que la cláusula formal se firme antes o después. Por esta razón, el estándar

operativo que este tomo propone es categórico: ninguna información sustantiva debería compartirse entre partes que no tienen un historial de colaboración previo, sin que la cláusula de no-circunvención esté ya formalizada y vigente.

12.3 Mecanismos de verificación de cumplimiento

Una cláusula de no-circunvención, por bien redactada que esté, tiene un valor limitado si no viene acompañada de mecanismos prácticos que permitan a las partes verificar, con un grado razonable de confianza, que efectivamente se está respetando. El primero de estos mecanismos es la disciplina de documentación: mantener un registro claro y fechado de cada comunicación sustantiva del proceso, de modo que, en caso de sospecha de circunvención, exista evidencia verificable de cuándo se compartió cada elemento de información relevante y a través de qué canal. El segundo es la disciplina de actualización recíproca: el compromiso, asumido por todas las partes, de mantener informadas a las demás sobre el estado general del proceso con una cadencia razonable, de modo que cualquier silencio prolongado o inconsistencia en la información compartida pueda identificarse como una señal de alarma temprana, en lugar de descubrirse únicamente cuando la circunvención ya se ha consumado.

Capítulo 13 — Cláusula de atribución de roles y economía

13.1 Definición de interlocutores únicos por cada parte del proceso

La tercera cláusula del protocolo mínimo establece, con precisión, quién representa a cada parte sustantiva del proceso —el jugador, el club de origen cuando resulte aplicable, el club receptor— y determina que toda comunicación relevante sobre esa parte debe canalizarse exclusivamente a través de ese interlocutor único designado, sin que ninguna otra persona u organización, por cercana que esté al proceso, tenga autoridad para comunicarse en su representación sin la coordinación expresa de ese interlocutor. Esta designación de interlocutores únicos no es meramente una cuestión de orden administrativo: constituye la base operativa sobre la cual descansa la disciplina de canal único desarrollada como elemento común a las cuatro configuraciones, y sin la cual esa disciplina permanece como una declaración de principios sin mecanismo concreto de aplicación.

13.2 Atribución económica clara antes de iniciar cualquier acercamiento al mercado destino

El segundo componente de esta cláusula, y en muchos sentidos el más delicado de todo el protocolo mínimo, es la atribución económica: la definición explícita, expresada en términos porcentuales o de montos concretos, de cómo se repartirá la compensación económica que la transacción genere entre las distintas partes intermediarias involucradas, acordada antes de que cualquiera de ellas realice el primer acercamiento sustantivo al mercado de destino. Esta secuencia temporal —acuerdo de atribución primero, acercamiento al mercado después— no es una preferencia de estilo, sino una condición que protege a todas las partes de la dinámica más destructiva que puede surgir en una negociación multilateral: la tentación, una vez que el interés del mercado de destino se ha confirmado y el valor de la transacción se ha vuelto tangible, de renegociar la atribución económica desde una posición de fuerza relativa que no existía en el momento del acuerdo original.

13.3 Por qué la ambigüedad en esta cláusula es la causa más frecuente de colapso en transacciones con tres o más partes

Ya se adelantó, al desarrollar la tercera configuración de la transacción de movilidad, que la disputa de atribución económica constituye la causa individual más frecuente de colapso en las transacciones que involucran a tres o más partes con interés legítimo en la compensación generada. Conviene, en este punto, profundizar en el mecanismo específico por el cual esa ambigüedad produce el colapso, porque comprenderlo con precisión es lo que justifica el nivel de rigor que esta cláusula exige.

Cuando la atribución económica no se formaliza con precisión antes de iniciar el proceso, cada parte tiende a operar bajo una expectativa propia —con frecuencia razonable desde su propia perspectiva, pero no necesariamente coincidente con la expectativa de las demás partes— sobre cuál debería ser su participación en el beneficio económico final. Mientras el proceso avanza sin que esa expectativa se ponga a prueba de manera explícita, la ambigüedad permanece latente, sin generar fricción visible. El problema emerge, de manera casi inevitable, en el momento del cierre, cuando las cifras finales deben formalizarse por escrito y cada parte descubre, con frecuencia por primera vez de manera explícita, que su expectativa no coincide con la de alguna de las demás. En ese momento —precisamente cuando la transacción ha generado ya el valor sustantivo que todas las partes buscaban, y cuando el costo de que la disputa haga colapsar el cierre es más alto que en cualquier etapa anterior del proceso— la ambigüedad no resuelta se

convierte en el obstáculo más difícil de superar, no porque el desacuerdo sea irresoluble en sí mismo, sino porque emerge en el peor momento posible, cargado de la frustración de ver un proceso exitoso amenazado por una cuestión que pudo haberse resuelto con semanas o meses de anticipación.

Capítulo 14 — Cláusula de splits y calendario de pagos

14.1 Porcentajes acordados antes de negociar con la contraparte final

La cuarta y última cláusula del protocolo mínimo complementa a la anterior con un nivel adicional de precisión operativa: no basta con acordar, en términos generales, cómo se repartirá la compensación económica entre las partes intermediarias; es necesario acordar, con la misma anticipación, los porcentajes o montos específicos —los splits— que corresponden a cada una, antes de que comience la negociación formal de condiciones económicas con la contraparte final de la transacción. Esta precisión adicional previene un problema distinto, aunque relacionado, del que atiende la cláusula anterior: incluso cuando todas las partes coinciden en que la atribución económica debe repartirse "de manera justa" o "en proporción al valor aportado por cada una", esas formulaciones generales dejan un margen de interpretación considerable que solo se cierra cuando los números concretos se ponen por escrito.

14.2 Triggers de pago definidos con precisión y sin ambigüedad de interpretación

Más allá del porcentaje o monto que corresponde a cada parte, resulta igualmente necesario definir con precisión los triggers de pago: los eventos concretos y verificables que activan la obligación de pago, y el momento exacto en que esa obligación se vuelve exigible. Formulaciones ambiguas como "al cierre de la transacción" pueden generar interpretaciones divergentes sobre si ese cierre se refiere a la firma del acuerdo, al registro formal ante la instancia correspondiente, al primer pago efectivamente recibido por el club emisor, o a algún otro hito del proceso. La disciplina que este tomo propone es la de definir triggers de pago atados a eventos objetivamente verificables y no sujetos a interpretación —la fecha de registro oficial de la transferencia, la fecha de recepción confirmada de un pago específico— de modo que ninguna de las partes tenga margen para argumentar, de buena fe o de mala fe, que la obligación de pago todavía no se ha activado cuando las demás partes consideran que sí.

14.3 Calendario acordado que previene disputas al momento del cierre

El componente final de esta cláusula es el calendario de pagos: la definición explícita de los plazos concretos dentro de los cuales cada pago debe efectuarse una vez que su trigger correspondiente se ha activado, incluyendo las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de esos plazos. Un calendario de pagos bien definido cumple una función que trasciende la mera formalidad administrativa: al establecer, con anticipación, exactamente cuándo cada parte debe recibir su compensación, elimina el terreno de ambigüedad en el que, de otro modo, podrían germinar sospechas de mala fe o intentos de postergación indebida por parte de quien controla el flujo de pago —típicamente el club receptor o el club emisor, según la configuración de la transacción—, protegiendo así, en el momento más sensible de todo el proceso, la confianza que las cláusulas anteriores se esforzaron en construir a lo largo de las etapas previas.

Con el desarrollo de esta cuarta cláusula se completa el protocolo contractual mínimo que este tomo propone como condición previa indispensable para cualquier proceso de movilidad internacional, con independencia de la configuración bajo la cual se desarrolle. La parte siguiente de este tomo se ocupa de la gobernanza del proceso una vez que este protocolo ya está formalizado y el proceso sustantivo se encuentra en ejecución.

IV — PARTE 4

LA GOBERNANZA DEL PROCESO *EN EJECUCIÓN*

Capítulo 15 — El filtro de fit como primer paso obligatorio

La Parte 3 de este tomo desarrolló el protocolo contractual mínimo que debe formalizarse antes de que cualquier proceso de movilidad internacional avance más allá de sus etapas exploratorias. Esta cuarta parte se ocupa de una cuestión distinta y complementaria: una vez que ese marco contractual está en su lugar, ¿qué disciplina de gobernanza debe aplicarse mientras el proceso sustantivo se ejecuta? El primer elemento de esa disciplina, y el que este capítulo desarrolla, es la exigencia de que toda oportunidad se someta a un filtro riguroso de fit antes de presentarse a la contraparte del otro extremo de la transacción, y no en algún momento posterior del proceso.

15.1 Por qué la evaluación de fit debe ocurrir antes de cualquier presión de cierre, no durante ella

Existe una razón estructural, y no meramente prudencial, por la cual la evaluación honesta de fit debe completarse antes de que exista cualquier presión de avance o de cierre sobre el proceso, y no puede aplazarse hasta una etapa en la que esa presión ya esté presente. Una vez que un proceso ha avanzado —una vez que existe interés confirmado de ambas partes, expectativas generadas, tiempo y recursos invertidos por todos los involucrados— cualquier evaluación honesta que sugiera que el fit no es tan sólido como se asumió inicialmente enfrenta un incentivo poderoso, y con frecuencia inconsciente, a minimizarse o postergarse, precisamente porque reconocerla en ese momento implica asumir el costo de haber avanzado un proceso que quizás no debió avanzar tan lejos.

Este fenómeno no es exclusivo de la industria de la movilidad futbolística; es una manifestación particular de un sesgo bien documentado en la toma de decisiones bajo compromiso creciente: cuanto más se ha invertido en un curso de acción determinado, más difícil resulta abandonarlo, incluso cuando la evidencia disponible sugiere que hacerlo sería lo correcto. La única forma

efectiva de neutralizar este sesgo es estructural, no volitiva: completar la evaluación de fit en un momento del proceso —idealmente, antes del primer acercamiento sustantivo a la contraparte — en el que todavía no existe compromiso acumulado que distorsione el juicio de quien la realiza.

15.2 Cómo secuenciar el proceso para que la evaluación honesta no compita con el incentivo de conversión

La secuencia operativa que este tomo propone es, en su formulación, sencilla, aunque exige disciplina considerable para sostenerse en la práctica frente a la presión comercial de avanzar procesos con rapidez: primero se completa un diagnóstico honesto de fit, con toda la información disponible sobre el jugador y sobre las necesidades específicas del entorno de destino considerado; solo después, y únicamente si ese diagnóstico resulta favorable, se procede al primer acercamiento sustantivo a la contraparte. Esta secuencia separa deliberadamente el momento del juicio evaluativo del momento en que empieza a operar cualquier incentivo de conversión —la presión, propia de cualquier actividad comercial, de avanzar oportunidades hacia el cierre—, evitando que ambos coincidan en la misma decisión.

La instrumentación práctica de esta secuencia exige, en muchos casos, que la función de evaluación de fit y la función de ejecución comercial del proceso —el acercamiento a la contraparte, la negociación de condiciones— recaigan, dentro de una misma organización, en responsabilidades diferenciadas, o cuando menos en momentos de decisión claramente separados, de modo que quien evalúa el fit no esté simultáneamente bajo la presión de demostrar volumen de transacciones cerradas.

15.3 El costo reputacional de presentar oportunidades de bajo fit y cómo se propaga hacia toda la cadena de confianza

Conviene, para reforzar la importancia de esta disciplina, hacer explícito el mecanismo por el cual presentar oportunidades de bajo fit —jugadores cuyo encaje con un entorno de destino determinado es, en el mejor de los casos, dudoso— erosiona algo más valioso que el resultado de la transacción puntual en cuestión. Cada vez que una agencia presenta una oportunidad a un club receptor, consume una unidad de la credibilidad acumulada que ese club le atribuye, con independencia de si la oportunidad específica llega a concretarse. Presentar de manera reiterada oportunidades de bajo fit, con la esperanza de que alguna eventualmente resulte de interés, agota esa credibilidad de manera acelerada, y produce un efecto que se extiende más allá de la

relación bilateral entre esa agencia y ese club específico: los clubes receptores, dentro de un mismo mercado o región, con frecuencia comparten información informal sobre la calidad de las propuestas que reciben de distintas agencias, de modo que la reputación de presentar oportunidades de bajo fit tiende a propagarse hacia el resto de la cadena de confianza del ecosistema, afectando la disposición de otros clubes, más allá del que experimentó directamente las propuestas de bajo fit, a considerar con seriedad las futuras propuestas de esa misma agencia.

Capítulo 16 — Comunicación estructurada durante el proceso

16.1 Por qué un solo canal de comunicación reduce el riesgo de mensajes cruzados

El segundo elemento de la gobernanza del proceso en ejecución es la disciplina de comunicación estructurada, cuyo componente central —ya anticipado como uno de los cuatro elementos del esqueleto común a las cuatro configuraciones— es la insistencia en que toda comunicación sustantiva entre las partes involucradas transcurra a través de un canal único y previamente acordado. Este capítulo desarrolla, con mayor detalle operativo, por qué esta disciplina resulta tan crítica, y cómo se instrumenta en la práctica cotidiana de un proceso en desarrollo.

Cuando un proceso de movilidad involucra a múltiples personas dentro de cada organización participante —representantes comerciales, personal deportivo, asesores legales, en ocasiones familiares o allegados cercanos al jugador— existe un riesgo considerable de que mensajes distintos, y en ocasiones contradictorios, lleguen a la contraparte a través de canales distintos, sin que ninguna de las partes involucradas tenga plena visibilidad de qué se ha comunicado, por quién, y en qué términos. Este fenómeno, que aquí se denomina mensajes cruzados, genera un tipo de confusión particularmente dañino, porque no proviene de mala fe de ninguna de las partes, sino simplemente de la ausencia de disciplina sobre quién tiene autorización para comunicarse en nombre de quién. La disciplina de canal único, formalizada mediante la designación de interlocutores únicos desarrollada en la Parte 3 de este tomo, resuelve este riesgo de manera directa, al establecer con claridad que solo una persona, por cada parte sustantiva involucrada, tiene autoridad para emitir comunicación oficial sobre el estado del proceso.

16.2 Frecuencia y formato de actualización a las partes involucradas

Más allá de la disciplina de canal único, la gobernanza efectiva del proceso exige una cadencia deliberada de actualización entre las partes, que evite tanto el extremo de la sobrecomunicación innecesaria —que puede generar la impresión de ansiedad o de falta de avance sustantivo— como el extremo, considerablemente más riesgoso, del silencio prolongado, que se desarrolla con mayor detalle en el apartado siguiente. La cadencia adecuada depende, en buena medida, de la etapa específica del proceso: durante las fases más tempranas de exploración, actualizaciones con una frecuencia semanal o quincenal suelen resultar suficientes; a medida que el proceso se aproxima a decisiones o plazos críticos —el cierre de una ventana de fichajes, una fecha límite para una revisión médica— la cadencia debe intensificarse, de modo que ninguna de las partes experimente la sensación de haber perdido visibilidad sobre el estado del proceso en un momento en que esa visibilidad resulta más necesaria.

En cuanto al formato, la disciplina que este tomo recomienda favorece la comunicación estructurada y documentada —mensajes escritos que dejan registro verificable del contenido y la fecha de cada actualización— sobre la comunicación exclusivamente verbal, precisamente porque el registro documentado resulta indispensable tanto para la verificación de cumplimiento de las cláusulas de confidencialidad y no-circunvención desarrolladas en la Parte 3, como para la resolución de cualquier desacuerdo posterior sobre qué se comunicó y cuándo.

16.3 Gestión de silencios: cuándo el silencio es prudente y cuándo genera desconfianza

Merece tratamiento propio un fenómeno que, aunque aparentemente menor, tiene una capacidad considerable de generar fricción innecesaria: la gestión del silencio dentro de un proceso en desarrollo. Existen momentos legítimos en los que el silencio resulta prudente e incluso necesario —cuando una de las partes se encuentra genuinamente evaluando una decisión interna que exige tiempo, o cuando circunstancias externas al proceso justifican una pausa temporal en la comunicación—. El problema no es el silencio en sí mismo, sino el silencio no explicado: la ausencia de comunicación que la parte que la experimenta no puede distinguir de un desinterés creciente, una señal de alarma, o el inicio de una circunvención del canal acordado.

La disciplina que resuelve esta ambigüedad es sencilla en su formulación: cuando un silencio se anticipa como necesario, debe comunicarse explícitamente como tal —"necesitamos una semana adicional para completar nuestra evaluación interna", en lugar de simplemente dejar de responder—, de modo que la contraparte pueda distinguir con claridad entre un silencio prudente y explicado, y un silencio que constituye, en sí mismo, una señal de alarma sobre el estado real del proceso. Esta distinción, trivial en su enunciado, resulta con frecuencia decisiva en la práctica: buena parte de la desconfianza estructural que, como se estableció en la Parte 1 de este tomo, constituye el primer y más fundamental de los cinco modos de fricción sistémica, se alimenta precisamente de silencios no explicados que cada parte interpreta, a falta de información mejor, de la manera más desfavorable posible.

Capítulo 17 — Ejecución operativa impecable

17.1 Por qué la mayoría de los colapsos de última hora son operativos, no sustantivos

El tercer elemento de la gobernanza del proceso en ejecución atiende a una categoría de riesgo ya identificada en la Parte 1 de este tomo como el quinto y más subestimado de los cinco modos de fricción sistémica: la ejecución operativa deficiente. Este capítulo desarrolla, con el detalle necesario, por qué esta categoría merece una disciplina propia y explícita, y no simplemente la confianza de que "los detalles se resolverán" una vez que el fondo del acuerdo está cerrado.

La evidencia acumulada en la práctica de la industria sugiere, de manera consistente, que una proporción considerable de los colapsos que ocurren en las etapas finales de un proceso de movilidad —después de que el acuerdo sustantivo entre las partes ya está cerrado, y cuando todo el trabajo de diagnóstico, negociación y construcción de confianza ya se completó exitosamente— obedecen no a un cambio de parecer sustantivo de ninguna de las partes, sino a fallas puramente operativas: documentación incompleta, registros procesados con retraso, trámites migratorios iniciados fuera del plazo necesario, revisiones médicas que debieron reagendarse y consumieron, en ese reagendamiento, el margen de tiempo disponible antes del cierre de una ventana de fichajes con fecha fija e inamovible. Estos colapsos son, en un sentido preciso, los más lamentables de toda la taxonomía de fricción, precisamente porque ocurren después de que el trabajo más difícil —construir confianza entre partes que no se conocían, alinear expectativas, negociar condiciones— ya se completó con éxito, y se pierden por una razón que no tiene relación alguna con la sustancia del acuerdo alcanzado.

17.2 Catálogo de elementos operativos críticos: documentación, registros, trámites migratorios y revisiones médicas

Resulta útil enumerar, con la especificidad suficiente, los elementos operativos que con mayor frecuencia representan un riesgo de colapso tardío si no se gestionan con la anticipación debida. El primero es la **documentación contractual**: la preparación completa y revisada de todos los documentos que la transacción requiere, evitando que su elaboración comience únicamente una vez que el acuerdo sustantivo ya se ha alcanzado, cuando el margen de tiempo disponible antes de cualquier fecha límite aplicable puede resultar insuficiente para resolver observaciones o correcciones necesarias. El segundo son los **registros ante las instancias correspondientes**: los trámites de inscripción o registro que cada jurisdicción y cada organismo regulador exigen para formalizar una transferencia o colocación, cuyos tiempos de procesamiento deben conocerse con precisión y anticiparse en la planificación general del proceso, en lugar de asumirse como trámites instantáneos. El tercero son los **trámites migratorios**: la gestión de visados, permisos de trabajo, y cualquier otra autorización que la movilidad internacional de una persona hacia una jurisdicción distinta pueda requerir, cuyos plazos de procesamiento suelen ser, en la experiencia acumulada de la industria, sistemáticamente subestimados por quienes no gestionan este tipo de procesos con regularidad. El cuarto son las **revisiones médicas**: la coordinación oportuna de los exámenes médicos que cualquier incorporación formal de un jugador exige, agendados con suficiente anticipación como para permitir un reagendamiento sin comprometer el plazo general del proceso, en caso de que el primer agendamiento resulte inviable por cualquier razón.

17.3 Diseño de checklist operativo estandarizado por tipo de transacción y mercado de destino

La contramedida sistemática frente al riesgo de ejecución operativa deficiente es el diseño, con anticipación y fuera de la presión de cualquier proceso concreto, de un checklist operativo estandarizado, adaptado a las particularidades de cada tipo de transacción y de cada mercado de destino específico —dado que los plazos de procesamiento de trámites migratorios, los requisitos de registro, y las particularidades de los procesos médicos varían de manera considerable entre jurisdicciones—. Este checklist debe especificar, para cada elemento operativo crítico, el tiempo de anticipación mínimo recomendado antes de cualquier fecha límite aplicable, la persona o función responsable de su gestión, y los puntos de verificación intermedios que permiten detectar, con la anticipación suficiente para corregirlo, cualquier retraso antes de que se convierta en una amenaza real para el cierre del proceso.

La existencia de este checklist, mantenido y actualizado con la experiencia acumulada de procesos anteriores, transforma la ejecución operativa de una fuente recurrente de riesgo evitable en una disciplina sistemática que protege, en la etapa final y más vulnerable del proceso, todo el valor construido a lo largo de las etapas anteriores.

Capítulo 18 — Seguimiento posterior al cierre

18.1 Por qué el proceso no termina con la firma

El cuarto y último elemento de la gobernanza del proceso en ejecución corrige un supuesto implícito, extendido en buena parte de la práctica habitual de la industria, que trata la firma del acuerdo como el punto final de la responsabilidad de gestión de una agencia sobre el proceso que acaba de cerrar. Este tomo sostiene, por el contrario, que el periodo inmediatamente posterior al cierre formal —típicamente las primeras semanas o meses de adaptación del jugador a su nuevo entorno— constituye una etapa de gobernanza tan relevante como cualquiera de las anteriores, y que su gestión deliberada distingue de manera consistente a las agencias que construyen relaciones institucionales de largo plazo de aquellas que operan de manera puramente transaccional.

18.2 Monitoreo de la adaptación inicial como protección del capital relacional para transacciones futuras

El seguimiento posterior al cierre cumple, en primer lugar, una función de protección: monitorear activamente cómo se desarrolla la adaptación inicial del jugador a su nuevo entorno —su integración competitiva, su adaptación cultural y personal, cualquier dificultad que pueda surgir en las primeras semanas— permite identificar, con la anticipación suficiente para intervenir de manera constructiva, cualquier problema que, sin ese monitoreo, podría agravarse hasta comprometer tanto el desempeño del jugador como la relación institucional con el club receptor que hizo posible la transacción. Esta función de monitoreo no busca sustituir la relación directa entre el jugador y el club receptor, ni interferir de manera indebida en las decisiones deportivas internas de ese club, sino ofrecer un punto de contacto adicional, con la agencia que gestionó el proceso, que puede identificar señales tempranas de dificultad y facilitar su resolución antes de que se conviertan en un problema de mayor envergadura.

18.3 Cómo el seguimiento posterior genera el argumento de venta para la siguiente transacción

Más allá de su función protectora inmediata, el seguimiento posterior al cierre cumple una segunda función, de naturaleza más estratégica: genera, de manera acumulativa, la evidencia concreta que permite a una agencia presentar, frente a futuras contrapartes, un historial verificable de procesos bien gestionados de principio a fin, y no únicamente de transacciones cerradas exitosamente en el momento de la firma. Un club receptor que experimenta, tras el cierre de una transacción, un seguimiento activo y genuinamente útil por parte de la agencia que gestionó el proceso, desarrolla una disposición favorable a confiar en esa misma agencia para futuras oportunidades, precisamente porque ha comprobado, de manera directa, que su compromiso con la calidad del proceso no se limita al momento en que su propio interés comercial —el cierre de la transacción y el cobro de la compensación correspondiente— ya se ha satisfecho.

Este seguimiento posterior es, en un sentido preciso, el mecanismo que convierte cada transacción individual en el activo relacional reutilizable que se mencionó como propiedad deseable del esqueleto común a las cuatro configuraciones, desarrollado en la Parte 2 de este tomo. Sin este elemento final de gobernanza, incluso el proceso mejor ejecutado hasta el momento de la firma corre el riesgo de agotarse en sí mismo, sin generar la acumulación de confianza institucional que, como se ha argumentado a lo largo de este tomo, constituye el verdadero activo de largo plazo que distingue a una agencia que opera con sistema de una que simplemente administra transacciones aisladas.

V — PARTE 5

LA NARRATIVA COMO MECANISMO *ECONÓMICO*

Capítulo 19 — Por qué encontrar receptor no es suficiente

Las tres partes anteriores de este tomo desarrollaron, respectivamente, las cuatro configuraciones posibles de una transacción de movilidad, el protocolo contractual mínimo que las gobierna, y la disciplina de gobernanza que debe aplicarse mientras el proceso sustantivo se ejecuta. Esta quinta parte introduce un elemento distinto, de naturaleza menos procedimental y más analítica, que resulta particularmente relevante en la cuarta configuración desarrollada en el Capítulo 8 —la gestión de salida en representación del club emisor— aunque sus principios se extienden, con las adaptaciones correspondientes, a cualquiera de las otras tres.

19.1 La diferencia entre colocar un activo y colocarlo con valor capturado

Existe una distinción, aparentemente sutil pero de consecuencias económicas considerables, entre dos formas de entender el éxito de un proceso de movilidad internacional. La primera, más superficial, entiende el éxito como la simple colocación del jugador: encontrar un club dispuesto a incorporarlo, cerrar el acuerdo, dar por concluido el proceso. La segunda, más exigente y más alineada con los intereses reales de cualquiera de los clientes posibles de este tipo de servicio, entiende el éxito como la colocación del jugador en condiciones que capturan, de manera genuina, el valor real que ese jugador representa —no cualquier oferta disponible, sino la mejor oferta razonablemente alcanzable dado el momento de carrera del jugador y las condiciones reales del mercado.

Esta distinción no es meramente retórica. Un mismo jugador, con el mismo nivel deportivo objetivo y el mismo momento de carrera, puede colocarse en condiciones sustancialmente distintas —en términos de rol asignado, de condiciones económicas, de proyección competitiva futura— dependiendo de cómo se gestione el proceso de búsqueda y presentación de la oportunidad. Conformarse con la primera oferta disponible, sin haber realizado el trabajo

analítico necesario para identificar dónde y cómo ese jugador puede generar el mayor interés genuino, deja sobre la mesa un valor considerable que un proceso mejor gestionado sí habría logrado capturar.

19.2 El riesgo de que un activo llegue al mercado como excedente en lugar de como solución

El mecanismo que explica esta diferencia de resultado, y que este capítulo introduce para desarrollarlo con mayor profundidad en el capítulo siguiente, es el marco bajo el cual un jugador llega a la consideración de un club receptor potencial. Cuando un jugador se presenta al mercado como excedente —alguien de quien su club actual simplemente busca deshacerse, sin ninguna narrativa que explique por qué representa una oportunidad genuina para quien lo reciba— el receptor potencial evalúa esa oportunidad desde una posición de poder considerable: puede tomarla o dejarla, sin urgencia, y cualquier interés que exprese se verá naturalmente atemperado por la percepción de que está haciendo un favor, o aprovechando una necesidad ajena, más que resolviendo una necesidad propia.

Cuando, en cambio, el mismo jugador se presenta como una solución a una necesidad concreta y ya identificada del club receptor —un perfil específico que ese club necesita para una posición determinada, en un momento particular de su planificación deportiva— la dinámica de evaluación cambia de manera sustancial. El receptor ya no evalúa "si le conviene hacerle un favor a alguien que busca deshacerse de un jugador", sino "si esta es la solución correcta a una necesidad que de todos modos tiene que resolver", y esa reformulación de la pregunta, aunque no cambia en absoluto la capacidad deportiva real del jugador en cuestión, cambia de manera considerable la disposición del receptor a competir por incorporarlo, y por tanto las condiciones que está dispuesto a ofrecer.

Capítulo 20 — Construcción de narrativa de reencuadre

20.1 El principio de framing aplicado a la valoración de un activo deportivo

El fenómeno descrito en el capítulo anterior tiene un fundamento que trasciende la intuición comercial y que conviene hacer explícito, porque su comprensión precisa es lo que permite aplicarlo de manera deliberada y sistemática, en lugar de dejarlo librado al talento narrativo ocasional de quien gestiona un proceso determinado. El principio, conocido en el análisis de la

toma de decisiones bajo incertidumbre como efecto de encuadre o framing, sostiene que la forma en que se presenta una misma información objetiva —sin alterar ningún hecho sustantivo de esa información— puede modificar de manera sistemática y predecible cómo quien la recibe la evalúa y decide en consecuencia.

Aplicado a la valoración de un activo deportivo, este principio implica que el mismo conjunto de hechos objetivos sobre un jugador —su edad, su historial competitivo, sus estadísticas de rendimiento, su situación contractual actual— puede presentarse bajo marcos de referencia distintos que, sin alterar ninguno de esos hechos, producen evaluaciones sustancialmente diferentes por parte de quien los recibe. Un historial de minutos limitados en el club actual puede presentarse como evidencia de bajo rendimiento, o puede presentarse, con la misma veracidad, como el resultado de una decisión técnica ajena a la capacidad del jugador, en un contexto de sobrepoblación en su posición específica. Ninguna de las dos presentaciones falta a la verdad; ambas seleccionan, de manera legítima, qué aspectos de una realidad compleja resultan más relevantes para que el receptor comprenda correctamente el valor real del activo que se le presenta.

20.2 Metodología para identificar la necesidad real del receptor y presentar el activo como respuesta a ella

La construcción deliberada de una narrativa de reencuadre exige, como condición previa indispensable, un trabajo analítico que va considerablemente más allá de identificar clubes con capacidad económica o con historial de incorporar jugadores de un perfil similar. Exige identificar, con la mayor precisión posible, la necesidad deportiva específica y actual de cada club receptor potencial —qué posición necesita reforzar, con qué características tácticas o físicas, en qué momento de su planificación deportiva— y evaluar, con honestidad, si el jugador en cuestión responde genuinamente a esa necesidad específica, y no simplemente a una necesidad genérica de "buenos jugadores disponibles".

Esta metodología invierte el orden habitual en que muchos procesos de colocación se ejecutan en la práctica: en lugar de partir del jugador y buscar, de manera relativamente indiscriminada, cualquier club que pudiera tener interés genérico, propone partir de un mapeo cuidadoso de necesidades reales identificadas en un conjunto de clubes potenciales, y presentar al jugador, de manera selectiva, únicamente ante aquellos cuya necesidad específica coincide genuinamente con su perfil. Esta selectividad no es una limitación del alcance del proceso, sino la condición

misma que hace posible construir la narrativa de solución, en lugar de la narrativa de excedente: solo puede presentarse a un jugador como respuesta a una necesidad concreta cuando esa necesidad concreta efectivamente existe y ha sido identificada con precisión de antemano.

20.3 Por qué el mismo activo, reencuadrado correctamente, genera ofertas de magnitud distinta

La consecuencia económica de esta disciplina, cuando se aplica con el rigor que exige, es considerable, y merece cuantificarse con la mayor precisión posible para justificar la inversión de tiempo y análisis que requiere. Un jugador presentado de manera indiscriminada a un número amplio de clubes, sin narrativa de reencuadre ni identificación previa de necesidad específica, tiende a generar, en el mejor de los casos, ofertas ancladas en la percepción genérica de su valor de mercado —comparaciones superficiales con jugadores de perfil similar, sin ningún elemento que justifique una valoración por encima de ese promedio—. El mismo jugador, presentado de manera selectiva y exclusivamente ante clubes cuya necesidad específica coincide genuinamente con su perfil, con una narrativa que explica con precisión por qué representa la solución a esa necesidad particular, tiende a generar ofertas ancladas no en el promedio genérico del mercado, sino en el valor específico que ese club atribuye a resolver una necesidad que, de otro modo, tendría que resolver de alguna manera menos óptima.

Esta diferencia de anclaje —valor genérico de mercado frente a valor específico de resolución de necesidad— es, en última instancia, el mecanismo económico que explica por qué la construcción deliberada de narrativa de reencuadre no es un ejercicio de relaciones públicas superficial, sino una de las palancas de valor más consecuentes de toda la disciplina de movilidad internacional, con un impacto directo y medible sobre las condiciones finales que un proceso de colocación logra capturar.

Capítulo 21 — Las cinco preguntas de diagnóstico previo al reencuadre

La construcción de una narrativa de reencuadre efectiva no es un ejercicio de creatividad libre, sino el resultado de responder, con rigor y honestidad, a un conjunto reducido de preguntas de diagnóstico que deben completarse antes de que cualquier acercamiento al mercado tenga lugar. Este capítulo, que cierra la Parte 5 de este tomo, desarrolla cada una de estas cinco preguntas.

21.1 En qué momento de carrera está el jugador y qué tipo de entorno necesita ahora

La primera pregunta exige un diagnóstico honesto de la etapa real de carrera en la que el jugador se encuentra —si atraviesa una fase de desarrollo todavía ascendente, un momento de consolidación en su mejor nivel competitivo, o una etapa de transición hacia el cierre de su ciclo activo— porque el tipo de entorno que resulta óptimo para cada una de estas etapas es sustancialmente distinto, y una narrativa de reencuadre construida sin este diagnóstico previo corre el riesgo de presentar al jugador ante un tipo de club que no corresponde a lo que su momento de carrera efectivamente requiere.

21.2 Qué mercados tienen demanda real, no solo teórica, para su perfil actual

La segunda pregunta exige distinguir entre la demanda teórica —mercados donde, en abstracto, un jugador de las características del que se está evaluando podría generar interés— y la demanda real y actual, verificable mediante investigación concreta de las necesidades vigentes de clubes específicos en un momento determinado. Un mercado puede tener, históricamente, una disposición favorable hacia perfiles similares al del jugador en cuestión, y sin embargo no tener, en el momento presente, ninguna necesidad activa que ese perfil pueda resolver, por razones tan diversas como una plantilla ya completa en la posición correspondiente o restricciones presupuestarias vigentes que no eran aplicables en periodos anteriores.

21.3 Cuál es la narrativa que genera deseo activo, no solo aceptación pasiva

La tercera pregunta retoma directamente la distinción desarrollada en el Capítulo 19 de este tomo entre presentar al jugador como excedente o como solución, y exige articular, con precisión y para cada club receptor potencial identificado mediante la segunda pregunta, cuál es específicamente la narrativa que convierte la incorporación de ese jugador en algo que el club activamente desea, y no simplemente algo que estaría dispuesto a aceptar si se le presenta sin costo de oportunidad relevante. Esta pregunta exige, en la práctica, formular de manera explícita la respuesta a la pregunta implícita que cualquier receptor se hace frente a una oportunidad: ¿por qué este jugador, y por qué ahora?

21.4 Cuál es el precio real de mercado dado el estado actual del activo, no el precio deseado por el lado emisor

La cuarta pregunta introduce una disciplina de honestidad que resulta, con frecuencia, incómoda mantener frente al cliente que contrata el servicio de gestión de salida, particularmente en la cuarta configuración desarrollada en el Capítulo 8 de este tomo: la distinción entre el precio que el club emisor desearía obtener por el jugador, con frecuencia anclado en valoraciones históricas o en la inversión original realizada en su incorporación, y el precio real de mercado, determinado por las condiciones actuales del jugador y por la demanda genuina identificada mediante las preguntas anteriores. Comunicar esta distinción con honestidad, incluso cuando la cifra resultante decepciona las expectativas del cliente, constituye una de las manifestaciones más directas del principio de verdad estructural que atraviesa toda la disciplina desarrollada en este tomo: el valor de largo plazo de la relación con el cliente depende de que este confíe en que el diagnóstico que recibe refleja la realidad, y no la cifra que resultaría más cómoda de comunicar en el corto plazo.

21.5 Cómo se gestiona la comunicación con el jugador y su entorno durante todo el proceso

La quinta y última pregunta atiende a una dimensión que, aunque distinta de las cuatro anteriores en su naturaleza, resulta igualmente indispensable para la ejecución exitosa de cualquier proceso de reencuadre: cómo se mantiene informado y alineado al propio jugador, y a su entorno cercano, a lo largo de un proceso que, por su naturaleza selectiva y deliberadamente paciente, puede extenderse considerablemente más allá de lo que un enfoque de colocación indiscriminada habría requerido. Un jugador que no comprende por qué el proceso avanza con la selectividad y el ritmo que la construcción cuidadosa de narrativa exige, puede experimentar esa selectividad como inacción o falta de esfuerzo, generando una presión interna —proveniente del propio cliente cuyo interés se busca proteger— que compite directamente con la disciplina que este tomo recomienda. La gestión deliberada de esta comunicación, explicando con claridad la lógica del proceso y manteniendo expectativas realistas sobre sus tiempos, resulta, por tanto, tan indispensable para el éxito del reencuadre como cualquiera de las cuatro preguntas de diagnóstico analítico desarrolladas anteriormente en este capítulo.

Con el desarrollo de estas cinco preguntas se completa la Parte 5 de este tomo. La parte siguiente retoma, con mayor profundidad, el problema de la atribución multilateral introducido al desarrollar la tercera configuración de la transacción de movilidad, y desarrolla la gobernanza específica que las transacciones con tres o más partes interesadas exigen.

VI — PARTE 6

ATRIBUCIÓN MULTILATERAL Y GOBERNANZA *DE RED*

Capítulo 22 — El problema específico de la coordinación entre tres o más partes

Las partes anteriores de este tomo desarrollaron un marco de gobernanza aplicable, con las adaptaciones correspondientes, a cualquiera de las cuatro configuraciones de la transacción de movilidad internacional. Esta sexta parte profundiza en un problema que, aunque ya se anticipó al desarrollar la tercera configuración —la mediación pura entre terceros—, merece un tratamiento propio y extenso, dada su severidad particular y su capacidad de hacer colapsar procesos que, en todos los demás aspectos, avanzan con normalidad: la coordinación entre tres o más partes con interés económico legítimo en el resultado de una misma transacción.

22.1 Por qué la disputa de comisión es la causa número uno de colapso en transacciones multilaterales

La evidencia acumulada en la práctica de la industria es notablemente consistente en un punto que merece subrayarse con la máxima claridad posible: entre todas las transacciones de movilidad internacional que involucran a tres o más agencias o intermediarios con interés económico legítimo en su resultado, la causa individual más frecuente de colapso no es la falta de fit deportivo, ni la desconfianza entre el jugador y el club receptor, ni ninguna de las variables sustantivas que razonablemente se esperaría que determinaran el éxito o el fracaso de una incorporación. Es, de manera consistente, la disputa sobre cómo debe repartirse la compensación económica generada entre las distintas partes intermediarias involucradas.

Esta consistencia empírica resulta, en un primer momento, sorprendente: parecería razonable esperar que, una vez alcanzado un acuerdo sustantivo sólido entre el jugador y el club receptor, la distribución de la compensación entre los intermediarios que hicieron posible ese acuerdo fuera un asunto secundario, resoluble sin mayor dificultad. La práctica demuestra

sistemáticamente lo contrario, y la razón, desarrollada con mayor detalle en el apartado siguiente, tiene que ver con una característica estructural de las transacciones multilaterales que las distingue de manera fundamental de las transacciones bilaterales más simples.

22.2 La ausencia de autoridad natural para decidir el reparto cuando ninguna parte es propietaria única de la transacción

En una transacción bilateral simple —donde una sola agencia gestiona el proceso completo, sin depender de ningún tercero intermediario— la distribución de la compensación económica generada no plantea, en rigor, ningún problema de reparto: existe una única parte intermediaria, y por tanto no hay disputa posible sobre cómo dividir lo que le corresponde. En una transacción multilateral, donde tres o más partes intermediarias han contribuido, cada una desde su rol específico, a hacer posible el resultado final, no existe ninguna autoridad natural —ninguna de las partes involucradas tiene, por defecto, la potestad de decidir unilateralmente cómo debe repartirse el beneficio generado entre todas ellas—. Cada parte tiende, de manera comprensible desde su propia perspectiva, a valorar su propia contribución como la más determinante para el éxito del proceso, y esta tendencia, multiplicada por tres o más partes simultáneas, produce con facilidad una suma de expectativas de participación que excede, de manera considerable, el cien por ciento disponible del beneficio económico total generado.

Esta ausencia de autoridad natural es la raíz estructural del problema, y explica por qué la solución no puede confiarse a la buena voluntad de las partes involucradas, ni a la esperanza de que "se resolverá de manera justa" una vez que llegue el momento de repartir. Sin un mecanismo explícito, acordado con anticipación y aceptado por todas las partes antes de que el proceso sustantivo avance, la disputa de atribución no es un riesgo probable: es, en la práctica observada de la industria, la consecuencia esperable de la ausencia de ese mecanismo.

Capítulo 23 — El rol del coordinador neutral

23.1 Por qué el coordinador debe cobrar por la calidad del proceso, nunca por favorecer un resultado

La solución que este tomo propone frente al problema estructural desarrollado en el capítulo anterior es la introducción explícita de una figura de coordinación neutral, cuya función central es gobernar el proceso de comunicación, verificación y cierre entre las partes involucradas, sin

poseer, ella misma, un interés en que el resultado final favorezca a una parte sobre otra. Esta figura, que puede corresponder a cualquiera de las agencias participantes en la transacción o a un tercero adicional dedicado exclusivamente a esta función, cumple su rol de manera efectiva únicamente cuando su compensación económica depende de la calidad de la coordinación que ejerce, y no del resultado sustantivo que esa coordinación produce.

Esta distinción resulta crucial y merece desarrollarse con precisión. Un coordinador cuya compensación depende de que la transacción se cierre bajo determinadas condiciones específicas —favorables a una de las partes intermediarias en particular— enfrenta un incentivo estructural a sesgar, consciente o inconscientemente, su gestión del proceso hacia ese resultado, incluso cuando ese sesgo no beneficie a la transacción en su conjunto ni a las demás partes involucradas. Un coordinador cuya compensación depende, en cambio, de haber gestionado el proceso con la disciplina y la transparencia que este tomo describe —con independencia de qué configuración específica de reparto termine acordándose entre las partes sustantivas— no tiene ese incentivo distorsionador, y puede ejercer su función con la neutralidad que la hace efectiva.

23.2 Diseño de incentivos que hacen verificable la neutralidad del coordinador

La neutralidad de un coordinador no puede depender exclusivamente de su declaración de buenas intenciones; debe estar respaldada por un diseño de incentivos que la haga verificable, o cuando menos razonablemente inferible, por las partes que confían en su gestión. El primer elemento de este diseño es la transparencia de compensación: el coordinador debe comunicar, con claridad y desde el inicio del proceso, cuál es su propia estructura de compensación, de modo que las demás partes puedan evaluar por sí mismas si esa estructura genera algún incentivo distorsionador.

El segundo elemento es la aplicación consistente del protocolo contractual mínimo desarrollado en la Parte 3 de este tomo a todas las partes involucradas por igual, sin excepciones ni tratamientos preferenciales que pudieran sugerir una alianza implícita con alguna de ellas. El tercer elemento, y quizás el más determinante en la práctica, es el historial acumulado: un coordinador que, a lo largo de múltiples procesos, ha demostrado de manera consistente gestionar la coordinación sin favorecer sistemáticamente a ninguna parte en particular, construye, con el tiempo, una reputación de neutralidad verificable que ninguna declaración aislada podría generar por sí sola.

23.3 Consecuencias de que el coordinador tenga stake en el resultado: cómo se corrompe la confianza de la red completa

Conviene, para cerrar este capítulo, examinar con precisión qué ocurre cuando un coordinador sí tiene un interés directo en el resultado sustantivo de la transacción que gobierna, porque las consecuencias de esa situación se extienden considerablemente más allá del proceso individual afectado. Cuando alguna de las partes involucradas percibe, con o sin evidencia concluyente, que el coordinador está favoreciendo a otra parte en función de un interés propio no declarado, la confianza depositada en la gestión de ese proceso se erosiona de manera inmediata, y esa erosión tiende a manifestarse en los mismos comportamientos defensivos descritos en la Parte 1 de este tomo al desarrollar la desconfianza estructural: retención de información, lentitud deliberada, renuencia a comprometerse en firme.

El daño, sin embargo, no se limita al proceso puntual en el que la sospecha de parcialidad emergió. Una vez que una parte experimenta, o percibe haber experimentado, una coordinación sesgada por parte de un coordinador determinado, esa experiencia tiende a generalizarse hacia su disposición futura de aceptar la coordinación de esa misma figura en procesos posteriores, y con frecuencia se comunica, de manera informal, hacia otras agencias dentro del mismo ecosistema, degradando la reputación del coordinador en un ámbito que trasciende, con mucho, la transacción individual donde el sesgo se manifestó. Esta propagación del daño reputacional es la razón por la cual la neutralidad del coordinador no es una consideración ética abstracta, sino un requisito funcional indispensable para que la propia figura de coordinación multilateral pueda sostenerse como práctica viable dentro de una red de agencias que, con el tiempo, deben volver a confiar en ella de manera repetida.

Capítulo 24 — Efectos de red en la gobernanza de movilidad multilateral

24.1 Por qué el valor de este tipo de coordinación crece con las combinaciones posibles entre partners, no linealmente con el número de partners

Este capítulo, que cierra la Parte 6 de este tomo, examina una propiedad estructural de la coordinación multilateral que tiene consecuencias directas sobre cuándo y cómo una agencia debería desarrollar esta capacidad. A diferencia de las configuraciones bilaterales desarrolladas

en la Parte 2 de este tomo, cuyo valor potencial crece de manera aproximadamente proporcional al número de relaciones externas que una agencia mantiene, el valor potencial de la capacidad de coordinación multilateral crece de una manera distinta: no de forma lineal con el número de agencias partner con las que se mantiene relación de confianza, sino de forma combinatoria, en función de las conexiones posibles entre esas relaciones.

Esta distinción tiene una implicación matemática sencilla pero de consecuencias prácticas considerables: una agencia que mantiene relaciones de confianza bilateral con un número reducido de partners solo puede coordinar un número igualmente reducido de combinaciones posibles entre ellos. Cuando ese número de relaciones de confianza alcanza una masa crítica suficiente, el número de combinaciones posibles —y por tanto el número de oportunidades de coordinación multilateral que la agencia puede identificar y gestionar— crece de manera considerablemente más acelerada que el crecimiento lineal de la red de relaciones que lo sostiene.

24.2 Por qué este producto no se lanza en frío, sino que emerge cuando ya existe densidad suficiente de confianza bilateral

Esta propiedad combinatoria tiene una consecuencia estratégica de primer orden: la capacidad de coordinación multilateral no es un servicio que una agencia pueda ofrecer de manera creíble desde el inicio de su operación, ni algo que resulte razonable intentar construir en frío, sin una base previa de relaciones de confianza bilateral ya consolidadas. Un coordinador que carece de historial de relaciones bilaterales exitosas con las agencias que pretende coordinar entre sí no cuenta con la credibilidad de neutralidad desarrollada en el Capítulo 23, ni con el conocimiento suficiente de las necesidades y capacidades reales de cada una de esas agencias como para identificar, con precisión, las combinaciones de coordinación que efectivamente generan valor.

Por esta razón, la capacidad de coordinación multilateral tiende a emerger, en la práctica observada de la industria, como una extensión natural de una agencia que ya ha construido, a través de la operación sostenida de las configuraciones primera y segunda desarrolladas en la Parte 2 de este tomo, una red suficientemente amplia de relaciones bilaterales de confianza. No se trata de un punto de partida razonable para una agencia que recién comienza a operar en el espacio de la movilidad internacional, sino de una capacidad que se desarrolla, de manera orgánica, sobre la base de una red bilateral ya madura.

24.3 Estrategia de secuenciación: construir relaciones bilaterales simples primero, coordinación multilateral después

La implicación estratégica de todo lo desarrollado en este capítulo, y con ella el cierre de la Parte 6 de este tomo, es una recomendación explícita de secuenciación para cualquier agencia que aspire, con el tiempo, a operar con solidez la configuración de mediación pura entre terceros: priorizar, en las etapas tempranas de su desarrollo, la construcción disciplinada de relaciones bilaterales de confianza bajo las configuraciones primera y segunda —aportando acceso genuino en algunos casos, mandato verificado y bien gestionado en otros— antes de intentar posicionarse como coordinador multilateral entre agencias que, en esa etapa temprana, no tienen razón alguna para confiar en su neutralidad ni en su capacidad de gestión.

Esta secuenciación no es una limitación impuesta desde afuera, sino una consecuencia directa de la propiedad combinatoria descrita en este capítulo: intentar invertir el orden natural de desarrollo —ofrecer coordinación multilateral antes de haber acumulado la densidad de confianza bilateral que la hace viable— no solo tiene una probabilidad de éxito considerablemente menor, sino que arriesga, en caso de fracaso, el capital reputacional que la agencia necesitará, más adelante, para las relaciones bilaterales más simples de las que, en cualquier caso, depende su desarrollo de largo plazo. La disciplina de secuencia, ya introducida en otros tomos de esta serie como principio general de construcción organizacional, encuentra en la gobernanza de la movilidad multilateral una de sus aplicaciones más precisas y mejor fundamentadas.

Con el cierre de esta sexta parte, el tomo ha desarrollado la totalidad de su aparato conceptual y operativo: la taxonomía del problema, las cuatro configuraciones posibles, el protocolo contractual mínimo, la gobernanza del proceso en ejecución, la narrativa como mecanismo económico, y la gobernanza específica de la coordinación multilateral. La parte final de este tomo, que sigue a continuación, examina casos ilustrativos de aplicación de este aparato completo, reconoce con honestidad los límites del modelo propuesto, y propone una agenda de investigación abierta para el resto de la industria.

VII — PARTE 7

CASOS, LÍMITES Y AGENDA *DE INVESTIGACIÓN*

Capítulo 25 — Estudios de caso ilustrativos

Los capítulos precedentes han desarrollado, con el rigor conceptual y operativo correspondiente, el aparato completo de gobernanza que este tomo propone para las transacciones de movilidad internacional. Este capítulo tiene un propósito distinto: mostrar, a través de tres casos ilustrativos —construidos como composiciones representativas de patrones observados de manera recurrente en la práctica de la industria, y por tanto no atribuibles a ninguna transacción, agencia o persona real específica— cómo ese aparato conceptual opera cuando se aplica a situaciones concretas.

25.1 Caso de colapso por filtración prematura y su reconstrucción de causa raíz

Una agencia, operando bajo la segunda configuración desarrollada en la Parte 2 de este tomo, gestiona el mandato de un jugador con un perfil competitivo sólido, y establece contacto con una agencia intermediaria en un mercado de destino que identifica interés genuino en un club receptor específico. Las conversaciones avanzan de manera favorable durante varias semanas, con ambas partes coincidiendo en que existe un fit razonable y condiciones económicas dentro de un rango mutuamente aceptable. Antes de que la negociación formal se complete, sin embargo, la posibilidad de la transacción se filtra a un medio deportivo local del mercado de origen del jugador, sin que ninguna de las dos agencias involucradas pueda identificar con certeza el origen exacto de esa filtración.

En los días siguientes a la publicación, el club de origen del jugador —consciente ahora de que existe interés externo confirmado— introduce condiciones adicionales que no había planteado previamente, mientras que el club receptor, al percibir que la operación ya no goza de la discreción con la que había iniciado, reduce de manera notable la urgencia con la que venía tratando el proceso. La transacción, que hasta ese punto avanzaba con normalidad, se enfría de

manera progresiva durante las semanas siguientes hasta que finalmente se abandona, sin que ninguna de las partes sustantivas haya cambiado, en ningún momento, su evaluación de fondo sobre el fit deportivo del jugador.

La reconstrucción posterior del caso, aplicando el marco desarrollado en la Parte 1 de este tomo, permite identificar con precisión el modo de fricción responsable —la filtración prematura, cuarto de los cinco modos sistémicos desarrollados en el Capítulo 2— y revela, además, una falla concreta en la instrumentación del protocolo contractual mínimo: la cláusula de confidencialidad, aunque existente en el acuerdo entre las dos agencias, no se había extendido de manera explícita a los círculos internos de ambos clubes involucrados, dejando un vacío de disciplina precisamente en el punto donde la filtración, con mayor probabilidad, se originó.

25.2 Caso de transacción multilateral exitosa gracias a atribución económica definida por adelantado

Un segundo caso ilustra la operación exitosa de la tercera configuración desarrollada en la Parte 2 de este tomo. Tres agencias, operando en tres jurisdicciones distintas, identifican de manera conjunta una oportunidad de colocación que requiere la participación coordinada de las tres: la primera posee el mandato del jugador, la segunda mantiene una relación de confianza bilateral consolidada con la primera a partir de transacciones bilaterales previas exitosas, y la tercera aporta el acceso funcional al club receptor específico donde se identifica la oportunidad.

Antes de realizar cualquier acercamiento sustantivo al club receptor, las tres agencias, siguiendo la disciplina desarrollada en la Parte 3 de este tomo, formalizan por escrito la atribución económica precisa que corresponderá a cada una en caso de cierre exitoso, con splits porcentuales específicos y triggers de pago atados a la fecha de registro oficial de la transferencia. Cuando, meses después, la negociación con el club receptor se complica y las condiciones económicas finales resultan sustancialmente distintas de las proyectadas inicialmente, la existencia de una atribución ya acordada —expresada en términos porcentuales, y no como montos fijos supeditados a un escenario económico específico— permite que las tres agencias ajusten sus expectativas de manera proporcional y simultánea, sin que ninguna de ellas experimente la sensación de haber sido perjudicada respecto a las demás. La transacción se cierra exitosamente, y las tres agencias, satisfechas con la claridad del proceso, acuerdan de manera informal explorar oportunidades de coordinación similar en el futuro.

25.3 Caso de salida bien narrada que generó valor superior al esperado por el lado emisor

Un tercer caso ilustra la aplicación de la disciplina desarrollada en la Parte 5 de este tomo, bajo la cuarta configuración de gestión de salida. Un club, con un jugador que ha perdido continuidad competitiva tras una etapa de bajo rendimiento colectivo del equipo en su conjunto, contrata a una agencia para gestionar su salida, con una expectativa de valoración relativamente modesta, anclada en la percepción de que el jugador atraviesa un momento de escaso interés en el mercado.

La agencia, en lugar de aceptar esa valoración inicial como punto de partida, completa el diagnóstico de las cinco preguntas desarrolladas en el Capítulo 21 de este tomo, e identifica que la etapa de bajo rendimiento reciente del jugador corresponde, en un análisis más detallado, a un contexto colectivo del equipo y no a un deterioro de su capacidad individual, y que existe, en un mercado específico distinto del que el club emisor había considerado inicialmente, una necesidad concreta y activa de un perfil con exactamente sus características. La narrativa construida para presentar la oportunidad ante ese mercado específico enfatiza, con evidencia verificable, la separación entre el contexto colectivo desfavorable y la capacidad individual del jugador, presentándolo como solución precisa a la necesidad identificada. El resultado es una oferta que supera, de manera considerable, la expectativa inicial tanto del club emisor como de la propia agencia al momento de aceptar el encargo, ilustrando de manera concreta el mecanismo económico desarrollado en el Capítulo 20 de este tomo.

Capítulo 26 — Límites del modelo

La honestidad intelectual que ha guiado el desarrollo de este tomo exige dedicar un capítulo explícito a examinar los límites de lo que el modelo de gobernanza aquí propuesto puede efectivamente lograr, y los riesgos que su aplicación indebida podría introducir si se malinterpreta su alcance real.

26.1 Situaciones donde ni el mejor protocolo de proceso puede compensar un fit deportivo inexistente

El primer límite, y el más importante de reconocer con claridad, es que ningún elemento del aparato de gobernanza desarrollado en este tomo puede sustituir la ausencia de un fit deportivo genuino entre un jugador y un entorno de destino. Este tomo ha argumentado, con la evidencia y el rigor correspondientes, que la mayoría de los colapsos de transacciones con fit razonable obedecen a fricción de proceso; esta afirmación no debe interpretarse, en ningún caso, como una negación de que el fit deportivo importa, ni como una promesa de que una gobernanza impecable puede colocar exitosamente a cualquier jugador en cualquier entorno. Cuando el fit deportivo genuinamente no existe, ningún protocolo de confidencialidad, ninguna cláusula de atribución económica, ninguna narrativa de reencuadre, por sofisticada que sea, puede generar un resultado sostenible; en el mejor de los casos, podría lograr un cierre que, sin ese fit subyacente, se revelaría problemático poco después de consumado.

26.2 El riesgo de sobre-formalizar relaciones que dependen también de construcción de confianza informal genuina

El segundo límite atiende a un riesgo de dirección opuesta: la posibilidad de que la disciplina de formalización contractual desarrollada en la Parte 3 de este tomo se aplique de manera tan rígida y exhaustiva que termine por asfixiar la construcción de confianza informal genuina que, en última instancia, sigue siendo el fundamento último sobre el cual cualquier relación de colaboración sostenida se construye. Las cláusulas contractuales mínimas desarrolladas en este tomo cumplen su función cuando complementan y protegen una relación de confianza que se construye, de manera igualmente indispensable, a través de interacciones informales, de conversaciones honestas, y del tiempo compartido que ningún documento puede sustituir. Una agencia que trata cada interacción con una contraparte nueva como un ejercicio exclusivamente contractual, sin invertir en la dimensión relacional e informal que también resulta indispensable, corre el riesgo de generar exactamente el tipo de desconfianza estructural que este tomo busca prevenir, aunque por una vía distinta a la ausencia de protocolo: la percepción de estar tratando con una contraparte excesivamente transaccional y desprovista de calidez genuina.

26.3 Diferencias regulatorias entre mercados y disciplinas que el protocolo general debe adaptar

El tercer límite reconoce que el protocolo general desarrollado en este tomo, aunque aplicable en sus principios a cualquier transacción de movilidad internacional, requiere adaptación específica en su instrumentación de detalle según el mercado y la disciplina deportiva en cuestión. Los plazos de procesamiento de trámites migratorios, los requisitos específicos de registro ante organismos reguladores, las prácticas habituales de negociación de determinadas regiones, y las particularidades de las ventanas de fichajes aplicables varían de manera considerable entre jurisdicciones. Este tomo ha desarrollado los principios generales que, en la experiencia acumulada de la industria, se mantienen constantes a través de esa variación; la responsabilidad de adaptar el detalle operativo específico —plazos exactos, requisitos documentales precisos— a cada mercado particular recae, necesariamente, en quien ejecuta el proceso en cada contexto concreto.

Capítulo 27 — Una agenda de investigación abierta para la industria

Este tomo cierra, como el resto de la serie de la que forma parte, con un capítulo dedicado no a resumir lo ya desarrollado, sino a proponer una agenda de trabajo futuro para el conjunto de la industria, en el entendido de que el modelo aquí presentado constituye un punto de partida riguroso y no una formulación definitiva ni cerrada de la disciplina de gobernanza de movilidad internacional.

27.1 Necesidad de datos agregados sobre causas reales de colapso de transacciones, no solo percepción anecdótica

La primera línea de esta agenda es la más fundamental: la construcción de datos agregados y sistemáticos sobre las causas reales de colapso de las transacciones de movilidad internacional, que permitan validar, refinar o corregir con evidencia cuantitativa la taxonomía de cinco modos de fricción desarrollada en la Parte I de este tomo, construida a partir de la observación acumulada de la práctica pero no, hasta el momento, de un ejercicio sistemático de recolección de datos a escala de industria. Este tipo de investigación exige la colaboración voluntaria de

múltiples agencias dispuestas a documentar, de manera anonimizada, las causas reales de sus procesos fallidos, superando el incentivo individual, ya descrito en el Capítulo 1 de este tomo, de atribuir públicamente esos fracasos a explicaciones menos comprometedoras que la realidad.

27.2 Estandarización de cláusulas contractuales mínimas como práctica de industria, no como ventaja propietaria

La segunda línea de esta agenda es la aspiración a que el protocolo contractual mínimo desarrollado en la Parte 3 de este tomo evolucione hacia un estándar ampliamente reconocido y adoptado por el conjunto de la industria, en lugar de permanecer como una práctica adoptada únicamente por las organizaciones individuales más sofisticadas. La razón de esta aspiración es la misma que ha guiado el diseño de estas cláusulas desde su formulación: cuanto más ampliamente se conozcan y se esperen, como práctica habitual del sector, las cláusulas de confidencialidad, no-circunvención, atribución de roles y economía, y splits con calendario de pagos, menor será el costo de negociarlas en cada nueva transacción, y menor será, en consecuencia, la fricción sistémica que afecta al conjunto del ecosistema de intermediación, con independencia de qué agencias específicas participen en cada proceso particular.

27.3 Hacia un protocolo abierto de atribución multilateral que reduzca la fricción estructural del mercado en su conjunto

La tercera y última línea de esta agenda, la más ambiciosa de las tres, es la aspiración a que la disciplina de coordinación multilateral desarrollada en la Parte 6 de este tomo —particularmente el rol del coordinador neutral y los mecanismos que hacen verificable su neutralidad— evolucione hacia un protocolo de referencia compartido por el conjunto de la industria, disponible para cualquier conjunto de agencias que necesite coordinar una transacción multilateral, con independencia de si mantienen entre sí un historial de relación previa. Esta aspiración reconoce que la disputa de atribución económica, identificada en este tomo como la causa individual más frecuente de colapso en las transacciones multilaterales, no es un problema que beneficie a ninguna agencia individual mantener sin resolver: es, por el contrario, una fuente de fricción que degrada la eficiencia del ecosistema de intermediación en su conjunto, y cuya resolución sistemática —mediante la adopción amplia de los principios de neutralidad y transparencia desarrollados en este tomo— beneficiaría a cualquier organización que opere, con seriedad y vocación de largo plazo, en el espacio de la movilidad internacional del talento futbolístico.

Con este capítulo se cierra el desarrollo completo del presente tomo. La taxonomía de fricción sistémica desarrollada en la Parte 1, las cuatro configuraciones de la transacción de movilidad desarrolladas en la Parte 2, el protocolo contractual mínimo de la Parte 3, la gobernanza del proceso en ejecución de la Parte 4, la narrativa como mecanismo económico de la Parte 5, y la gobernanza de la coordinación multilateral de la Parte 6, constituyen, en conjunto, una arquitectura completa para transformar la movilidad internacional de futbolistas de una práctica dependiente de la habilidad interpersonal no sistematizada de cada operador individual, en una disciplina de gobernanza explícita, enseñable y perfectible con el tiempo — una disciplina que, como se argumentó desde el primer capítulo de este tomo, no compite contra el talento deportivo por importancia, sino que existe precisamente para que ese talento, cuando el fit es genuino, no se pierda por razones que no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol.



THE METANOIA GROUP

www.metanoiagroup.vip

+52 (81) 2513 6784 · mario@metanoiagroup.vip

Estructura estabiliza. Propósito dirige. Adaptación sostiene.